

민사소송 전체 절차 개관 — 소장에서 기판력까지

입문 강의 총정리 · 손글씨 도식 1장(2026-09-13)의 해설형 정리본 — 9단계 절차 + 논증 SET + 두문자 7종

이 문서는 압축 정리본이 아니라 **해설형 정리본**이다. 필기 도식의 모든 항목을 뼈대로 그대로 두고, 항목마다 "왜 그런가"를 풀이로 붙였다. 사안은 도식과 같이 **甲이 乙에게 5억을 빌려준 금전소비대차** 하나로 끝까지 간다.

지식산책 · 법무사 2차 학습노트 | 2026-09-14 | 원천: 2026-09-13 강의 필기 도식 1장

목차

- 1 0. 읽는 법 — 표식과 회독 순서
- 2 1-0. 전체 도식 — 민사소송의 9단계, 세 개의 문
- 3 1-1. 상황 설정 — 실체법에서 소송법으로
- 4 1-2. ① 소제기 — 소장(訴狀)
- 5 1-3. ② 소장 적식심사 — 재판장의 관문
- 6 1-4. ③ 소송계속 — 소장부분 송달로 열리는 3면 관계
- 7 1-5. ④ 피고의 대응 — 답변서
- 8 1-6. ⑤ 소적법성심사 (소송요건심사) — 법당청
- 9 1-7. ⑥ 본안심사 — 청구의 당부(當否)와 형식적 진실주의
- 10 1-8. ⑦ 변론종결 · ⑧ 판결
- 11 1-9. ⑨ 기판력 — 주객작시
- 12 1-10. 논증 SET — 답안 작성과 공부 방향
- 13 1-11. 두문자 7종 총정리
- 14 1-12. 판별식 모음 — 헛갈리는 쌍을 가르는 단일 질문
- 15 ⚠️ 확인 필요 (본문에서 고치지 않고 별도 표기)
- 16 ■ 백지시트 (1단계) — 민사소송 전체 절차 | 제한 10분 | 【마지막 덩어리부터 역순】 | 회차: ____ 날짜: ____

0. 읽는 법 — 표식과 회독 순서

1) 표식 범례

- - 불릿 = **필기 원문 항목** (도식의 문구를 그대로 옮긴 것. 순서도 도식을 따른다)
- **풀이** = 원문 항목에 붙인 해설. 조문은 「민사소송법」 제X조 형식으로 문장 안에 있다
- 예) = 이해·인출용 사례. 항목당 1개만, 확신 있는 것만
- ★ / ★★ = 도식에서 별·밑줄·※로 강조한 항목을 **그대로 승계**한 표식 (임의 추가 없음) — 데일리퀴즈 우선 출제·Anki 편입 스위치
- {용어} = 핵심 용어·두문자 (첫 등장 1회) — Anki 원자카드 후보
- ⚠ = 필기와 통설이 어긋나거나 판독이 불확실한 항목. **본문에서 고치지 않고** 하단 "확인 필요" 표에 모았다
- 📐 공식 = 각 절의 요건 → 효과 압축 + **답안 현출 1줄**(2차 논술에서 나오는 형태)

2) 회독 순서 (권장)

- 1회독: **1-0 전체 도식**과 각 절의 원문 항목(- 불릿)만 읽는다 — 도식이 머릿속에 다시 그려지는지 확인
- 2회독: 풀이와 비교표를 읽는다 — "왜 그 단계에서 그 결과가 나오는가"
- 3회독: 📐 공식 블록만 훑는다 — 이것이 회독의 단위다
- 그다음 맨 끝 **백지시트**를 덮고 풀고, 다음날 "채점"으로 제출한다

1-0. 전체 도식 — 민사소송의 9단계, 세 개의 문

💡 민사소송은 **세 개의 문(門)**을 차례로 통과하는 절차다. 문마다 지키는 사람(재판장 → 법원 → 변론주의)과 통과 못 했을 때의 결과(소장각하명령 → 소각하판결 → 청구기각판결)가 다르다. 이 차이가 민소 답안의 결론 단어를 정한다.

1) 절차 흐름도

[실체법 세계]

甲 —— (5억 대여) ——▶ 乙 · 계약(법률행위) = **법률요건** → **효과** [주일상목행]
 법률사실 = **요건사실** · 청구 = **소송물 식별**(실체법상 권리)

실체법의 요건을 소송에서 **주장·증명할 사실**로 번역

제1관문 · 소장 · 소장의 문 — 재판장 / 형식 심사

① 소제기(소장) ▶ ② 소장적식심사 — **흡** —▶ 보정명령 — **불응** —▶ **소장각하명령**

적식

③ 소송계속 — 소장부분 송달(교부·보충·유치·공시) ▶ 법원·원고·피고 **3면 관계** (이당사자 대립구조 = 본질)
 ④ 피고의 대응 — 답변서 O ▶ 계속 진행 / 답변서 X ▶ 자백간주 ▶ **무변론판결**

제2관문 · 소의 문 — 법원 / 적권조사

⑤ 소송요건 심사 **법당청** — **흡** —▶ **소각하판결** (관할위반만 ▶ 이송결정)
 법원(재판권·관할권) · 당사자(확정·능력·적격·소송능력·대리권) · 청구(소의 이익 **소금장승신** ·기간준수)

적법

제3관문 · 본안의 문 — 변론주의 / 형식적 진실주의

⑥ 본안심사 — 주장(자백 · 부인 · 항변 **장멸제**) ▶ 증거조사 ▶ 자유심증
 ▶ 심증 형성 × (진위불명)이면 증명책임 분배로 결론 — **요건사실 X** —▶ **청구기각판결**

⑦ 변론종결 (= 기판력 표준시) ▶ ⑧ 판결 — 인용(이행·확인·형성) / 기각 · 전부 / 일부

▼ 상소기간 경과

⑨ 형식적 확정력 ▶ 실질적 확정력 = 기판력 **주객작시**

2) 단계별 한 줄 — 누가 · 무엇을 · 못 넘으면

단계	누가	무엇을 보는가	통과 못 하면	재판 형식	필기의 열쇠말
① 소제기	원고	소장 작성(당사자·청구취지·청구원인·입증방법·법원)	—	—	청구 = 소송물 식별
② 소장적식심사	재판장	필수적 기재사항 · 인지 (형식)	보정명령 → 소장각하명령	명령	주체가 재판장이라 '명령'
③ 소송계속	법원	소장부분 송달	(송달불능 → ②의 절차 준용)	—	이당사자 대립구조
④ 피고의 대응	피고	답변서 30일	자백간주 → 무변론판결	판결	침묵 = 인정
⑤ 소송요건	법원 (직권)	법·당·청 (자격)	소각하판결 / 이송결정	판결 / 결정	법당청 · 소금장승신

단계	누가	무엇을 보는가	통과 못 하면	재판 형식	필기의 열쇠말
⑥ 보안심사	법원 + 당사자	요건사실의 존부 (내용)	청구기각 판결	판결	형식적 진실주의 · 장멸저
⑦ 변론종결	재판장	자료 입구 폐쇄	—	—	기판력 표준시
⑧ 판결	법원	주문·이유	—	판결	공방에 의한 판결
⑨ 기판력	—	저촉 여부 4축	—	—	주객작시

3) 세 관문의 '거절' 넷 — 결론 단어가 걸리는 자리

거절	주체 · 형식	무엇이 없어서	다시 낼 수 있나
소장각하 명령	재판장 · 명령	서류의 형식	고쳐서 다시 낼 수 있다
소각하 판결	법원 · 판결	소송요건(자격)	흠을 고치면 다시 낼 수 있다
이송 결정	법원 · 결정	관할만 없음	낼 필요 없다 — 사건이 옮겨간다
청구기각 판결	법원 · 판결	권리(요건사실)	같은 소송물로는 기판력에 막힌다

📌 공식 | 형식 흠 → 명령(재판장) / 자격 흠 → 각하판결(법원) / 내용 흠 → 기각판결(법원) △ 예외: 관할 흠만 이송결정
 답안 현출 | 모든 민소 답안의 마지막 문장. "각하"와 "기각"을 바꿔 쓰면 결론-답 일치(논-②)에서 통째로 읽는다.

1-1. 상황 설정 — 실체법에서 소송법으로

💡 소송은 "억울한 사실"에서 시작하지 않는다. 실체법이 요구하는 요건을 사실로 번역하는 작업에서 시작한다.

1) 사안 — 그리고 답안의 출발점

- 甲 —(5억)→ 乙 : 금전소비대차
- (답안 결론부터)

풀이

도식의 맨 앞이 사안 한 줄인 것은, 민사소송법 전 과정이 결국 이 한 줄을 어떻게 처리하는가의 이야기이기 때문이다. 금전소비대차 (돈을 빌려주고 같은 액수로 돌려받기로 하는 계약)는 「민법」 제598조가 정한 계약 유형이고, 甲이 원하는 것은 "5억을 돌려받는 것"이다. 그런데 국가는 甲이 직접 乙의 재산을 가져가는 것을 금지한다(자력구제 금지). 그래서 甲은 국가에 판단을 구해야 하고, 그 절차의 규칙이 민사소송법이다. 즉 소송법은 실체법상 권리를 '실현하는 통로'이지, 권리를 새로 만들어 주는 법이 아니다. 이 순서를 뒤집으면 답안이 절차만 늘어놓고 권리가 없는 글이 된다. "답안 결론부터"는 서술 순서에 관한 규율이다. 채점자는 목차와 첫 줄을 먼저 읽고, 결론이 보이지 않는 답안은 논점을 못 잡은 답안으로 읽는다. 그래서 각 논점의 마지막에 결론을 숨기지 않고, 항목 첫 줄에 결론을 먼저 쓰고 근거로 내려가는 방식이 유리하다.

2) 계약 = 법률요건 → 효과, 그리고

- 계약(법률행위) = 법률요건 → 효과
- ↑ 두문자: **주일상목행** = 주체, 일자, 상대방, 목적, 행위

풀이

법률요건이란 "이 조건들이 모두 채워지면 이런 효과를 준다"는 법의 조건절이고, 법률효과는 그 결과로 생기는 권리·의무다. 계약은 그 요건 중 가장 흔한 것으로, 계약이 성립하면 "돌려달라고 할 수 있는 권리"라는 효과가 붙는다. 요건과 효과를 한 쌍으로 잡는 습관이 중요한 이유는, 소장·답안·판결문이 모두 이 쌍의 반복이라는 점이다.

주일상목행이 법률행위의 요소인 이유는 특정(다른 것과 구별해 하나로 지목하는 것) 때문이다. 계약은 세상에 무수히 많으므로 '누가

(주체)·언제(일자)·누구에게(상대방)·무엇을(목적)·어떤 행위로(행위)'의 다섯 칸이 채워져야 비로소 그 계약 하나가 지목된다. 한 칸이라도 비면 어느 계약을 말하는지 정해지지 않고, 정해지지 않은 계약에는 효과를 붙일 수 없다. 소장의 청구원인 문장이 결국 이 다섯 칸을 채운 문장이고, 뒤에 나오는 소송물의 특정도 같은 원리로 작동한다.

예) "甲이 2021. 3. 2. 乙에게 5억 원을 변제기 2022. 3. 2.로 정하여 대여하였다" → 주체 甲 / 일자 2021. 3. 2. / 상대방 乙 / 목적 5억 원 / 행위 대여(소비대차 약정).

3) 법률사실 = 요건사실, 청구 = 소송물

- 법률사실 = 요건사실
- 청구 = {소송물} 식별 / 실체법상 권리
- "상황" → ①

풀이

같은 것을 실체법 쪽에서 부르면 법률사실, 소송법 쪽에서 부르면 {요건사실}이다. 이 등호가 이 도식에서 가장 중요한 번역 장치다. 실체법은 "소비대차가 성립하면 반환청구권이 생긴다"고 추상적으로 말하지만, 소송에서는 그 요건이 곧 **당사자가 주장하고 증명해야 할 사실의 목록**으로 바뀐다. 요건이 셋이면 주장할 사실도 셋이고, 하나를 빠뜨리면 나머지를 아무리 증명해도 청구는 기각된다. 그래서 실체법 공부가 소송법 답안에서 곧바로 '쓸 항목의 개수'로 환산된다.

甲의 대여금 청구에서 요건사실이 ㉠ 계약 체결 사실 ㉡ 금전 지급 사실 ㉢ 이행기 도래 사실 셋인 것도 「민법」 제598조에서 나온다. 제598조는 소비대차를 "돈의 소유권을 이전할 것을 약정하고, 같은 종류·품질·수량으로 반환할 것을 약정"하는 계약으로 정하므로 ㉠ 반환 약정(계약 체결)과 ㉡ 실제 금전 교부가 요건이 된다. ㉢ 이행기 도래는 반환시기에 관한 규정(「민법」 제603조)에서 나오는데, 아직 갚을 날이 오지 않았다면 청구할 수 있는 상태가 아니기 때문이다. 한편 "청구 = 소송물 식별 = 실체법상 권리"는 심판 대상을 무엇으로 셀 것인가의 문제다. 판례가 취하는 구소송물이론에 따르면 **실체법상 권리 하나가 소송물 하나**다. 소송물은 심판 범위·중복소제가·기판력의 범위를 재는 자(尺)이므로, 답안에서 "무엇을 소송물로 보는가"를 먼저 밝히면 뒤의 논점들이 자동으로 정렬된다.

용어	어느 쪽 말인가	가리키는 것	소송에서의 기능
법률요건	실체법	효과를 일으키는 요건의 묶음(예: 소비대차)	청구를 세우는 틀
법률사실	실체법	그 요건을 구성하는 개별 사실 단위	요건사실의 원형
요건사실	소송법(번역어)	법률요건에 해당하는 구체적 사실	주장·증명의 대상
주요사실	소송법	요건사실을 변론주의 관점에서 부른 이름	당사자 주장이 없으면 법원이 판단 못 함

📌 공식 | 법률요건(실체법) ∧ 그에 해당하는 요건사실(=주요사실) 전부 → 권리 발생 → 권리 1개 = 소송물 1개 △ 예외: 요건 하나만 빠져도 효과는 0이다(부분 점수가 없다)
 답안 현출 | 모든 민소 논술의 첫 목차 "I. 소송물의 특정"에서 1~2줄로 현출. 10~20점형에서는 이 한 줄이 없으면 뒤의 포섭이 채점표에 걸리지 않는다.

1-2. ① 소제기 — 소장(訴狀)

💡 소송은 말이 아니라 서면으로 시작한다. 소장은 "심판해 달라고 요구하는 범위"를 못 박는 문서다.

1) 소장의 여섯 칸 — 필기 원문

- 소제기: 소송개시 - (소장) [서면]
- 원고 甲 · 주민번호/주소, 연락처
- 피고 乙 · 주민번호/주소, 연락처 ← {당사자}
- <{청구취지}> "5억 이행하라"라는 판결 요청
- <{청구원인}> 권리근거규정 - 요건사실(주요사실) → ㄱ 금전소비대차 계약체결 사실 / 금전지급 사실 / 이행기도래 사실

- ← **청구** = 소송물 식별 / 실체법상 권리
- <입증방법> 차용증 / 증인 / 첨부서류
- 서울 OO 법원 귀중

풀이

소장의 각 칸은 장식이 아니라 각자 결정하는 것이 따로 있다. **당사자** 칸은 판결의 효력을 받을 사람을 정한다(이름·주민번호·주소는 동명이인과 구별하기 위한 특정 수단이다). **청구취지**는 판결 주문(판결의 결론 문장)의 초안이다. 「민사소송법」 제203조의 처분권주의에 따라 법원은 당사자가 신청하지 않은 사항에 대해 판결할 수 없으므로, 청구취지에 "5억"이라고 쓰면 법원은 6억을 주지 못한다. 즉 청구취지는 **심판 범위의 상한선**이고, 그래서 금액·이자 기산일 하나까지 다툼의 대상이 된다.

청구원인은 두 가지 일을 한꺼번에 한다. 첫째, 어느 권리를 주장하는지 밝혀 소송물을 식별한다. 둘째, 그 권리를 낚는 권리근거규정의 요건사실을 사실로 적는다. 1-1에서 본 셋(계약체결·금전지급·이행기도래)이 바로 그 목록이다. **입증방법**은 그 사실을 무엇으로 증명할 것인지 미리 밝히는 칸이고, 차용증(문서)·증인(사람)처럼 증거방법의 종류로 적는다. 마지막 **법원 표시**는 관할, 즉 어느 법원이 이 사건을 맡는가를 지정하는 칸이다. 필수적 기재사항과 임의적 기재사항을 구분하는 실익은 ②의 심사에서 나온다. 필수 칸이 비면 소장 자체가 각하될 수 있지만, 임의 칸이 비어도 소장은 살아 있고 변론에서 보완하면 된다. 인지액·송달료 등 수치는 현행 기준 확인이 필요하므로 값을 외우지 않는다(「민사소송 등 인지법」).

구분	내용	빠지면
필수적 기재사항(제249조 제1항)	당사자와 법정대리인 / 청구의 취지 / 청구의 원인	보정 대상 → 불응 시 소장각하명령
임의적 기재사항	공격·방어방법(구체적 주장), 입증방법, 연락처 등	소장은 유효. 변론에서 보완
첨부·납부 사항	인지(현행 기준 확인), 첨부서류	인지 미납은 보정 대상

📌 공식 | 소장 = 당사자(효력 받을 사람) ∧ 청구취지(심판 범위의 상한) ∧ 청구원인(소송물 + 요건사실) → 적법한 소제기 △ 예외: 청구취지를 넘는 판결은 처분권주의 위반(제203조)
 답안 현출 | "청구취지의 특정" 논점은 10~20점형 소문항 단골. 목차 II 법리에서 제203조를 들고 III 포섭에서 금액·범위를 대조한다.

1-3. ② 소장 적식심사 — 재판장의 관문

💡 내용이 옳은지는 아직 보지 않는다. 서류가 서류답게 생겼지만 보는 단계다.

1) 심사 주체·대상·결과 — 필기 원문

- 1. 심사: 재판장
- 2. 대상: {필수적 기재사항} → 당사자 / 청구원인·취지 ; 인지
- → 흠: 보정명령 → ㄱ O → (③ 소송계속으로 진행) / X · {소장각하명령}
- 심사 주체가 법원이 아니라 재판장이어서 (→ '명령'인 이유)

풀이

이 단계가 재판장 1인의 권한인 이유는 심사 대상이 형식이기 때문이다. 필수 칸이 채워졌는지, 인지를 붙였는지는 판단이 갈릴 여지가 적어서 합의체가 모여 논의할 필요가 없다. 그래서 재판 형식도 판결이나 결정이 아니라 **명령**이 된다. 여기서 도식이 강조하는 인과는 방향이 중요하다 — 형식 사항이니깐 → 재판장 1인이 하고 → 그래서 '명령'이다. 재판 형식의 이름은 주체와 절차에서 따라 나오는 결과다(「민사소송법」 제254조).

절차는 2단이다. 흠이 있으면 곧바로 각하하지 않고 먼저 **보정명령**으로 기간을 주어 고칠 기회를 준다(제254조 제1항). 형식 흠 때문에 권리 자체를 잃게 만드는 것은 과도하기 때문이다. 보정하면 절차가 그대로 ③으로 진행되고, 보정하지 않으면 재판장이 명령으로 소장을 각하한다(제254조 제2항). 이 각하명령에 대한 불복은 즉시항고다(제254조 제3항). △ 2023. 10. 개정 반영 — 조문 제목이 "재판장등의 소장심사권"으로 바뀌었고, 재판장은 법원사무관등으로 하여금 보정명령을 하게 할 수 있다(구법 지문 주의). 인지가 심사 대상에 들어가는 이유는 인지 납부가 소제기의 형식적 유효 요건으로 취급되기 때문이다. 주의할 것은 각하의 종류가 셋이라는 점이다. 셋 다 "청구가 옳은지"를 본 것이 아니지만, 주체·형식·심사 대상이 다르므로 답안에서 이름을 섞으면 그 자체로 감점이다.

구분	주체	변론	고지·형식	불복
판결	법원(합의부·단독판사)	필요적 변론 원칙(제134조 제1항)	판결서 작성 후 선고	항소·상고
결정	법원	변론 없이도 가능(임의적)	상당한 방법으로 고지	항고
명령	재판장 등 법관 1인	불요	상당한 방법으로 고지	즉시항고 등

구분	주체·형식	심사 대상	시점	의미
소장각하명령	재판장 / 명령	소장의 형식(필수 기재·인지)	원칙적으로 소장부분 송달 전(송달불능 시에도 준용 — 제255조 제2항)	서류가 관문을 통과하지 못함
소각하판결	법원 / 판결	소송요건(⑤)	소송계속 후	본안 판단을 받을 자격이 없음
청구기각판결	법원 / 판결	본안(요건사실의 존부)	본안심리 후	자격은 있으나 권리가 없음

2) 사건번호 읽기

- 대법원 → 일반도 가→나. (사건번호 부호: 1심 가, 2심 나, 대법원 다)
- 2021 (다) 11574 — 2021 = 접수일자 / 다 / 11574 = 접수순서

풀이

사건번호는 "연도 + 부호 + 접수순서"의 세 토막이다. 2021은 사건이 그 법원에 접수된 연도이고(필기의 '접수일자'는 접수 연도를 뜻한다), '다'는 민사 상고심(대법원) 사건임을 나타내는 부호이며, 11574는 그해 그 부호로 접수된 순번이다. 심급이 올라갈 때 부호가 가(1심) → 나(항소심) → 다(상고심)로 바뀌므로, 번호만 봐도 몇 심 판결인지 즉시 안다. 판례를 "2021다11574"로 인용할 때 그것이 대법원 판결임을 부호가 이미 말해 주는 셈이다. 다만 1심 부호의 세부(합의부·단독 구분 등)는 대법원 재판예규 소관이므로 단정하지 않는다 — (예규 번호 확인 필요).

📌 공식 | 소장 형식 흠 → 보정명령(제254조 제1항) → 보정 O이면 ③ 진행 / 보정 X이면 소장각하명령(제2항) → 즉시항고(제3항) △ 예외: 형식이 아니라 소송요건 흠이면 재판장의 명령이 아니라 법원의 소각하판결이다
 답안 현출 | "소장심사와 소각하판결의 구별" 10~20점형. 목차는 I 문제점 → II 제254조의 구조 → III 사안 포섭 2단으로 충분하다.

1-4. ③ 소송계속 — 소장부분 송달로 열리는 3면 관계

💡 소장을 냈다고 소송이 시작되는 것이 아니다. 피고가 서류를 받은 순간 관계가 열린다.

1) 소송계속의 개념과 발생 — 필기 원문

- 소송계속 — "계류중에 있는 상태"
- 소장부분송달 (교부/보충/유치/공시) → 법원 → 원고 · 피고
- {이당사자 대립구조} (본질) = 실질적 소송관계
- 변: 말잘할 변 (辯 — 변론의 어원)

풀이

{소송계속}의 계속은 '계속해서'가 아니라 係屬(멜 계·속할 속)이다. 사건이 법원에 매여 걸려 있는 상태, 즉 "계류 중"이라는 뜻이다. 한자를 짚는 이유는 이 단어를 시간의 지속으로 오해하면 뒤의 논점(중복소제기·소취하의 효과)이 전부 흔들리기 때문이다. 함께 적힌 辯(말 잘할 변)도 같은 맥락이다. 변론은 '말로 다투는 것'이지 서면을 제출하는 행위 자체가 아니며, 그래서 변론 없이 판결하는 무변론판결이 예외로 다루어진다. 소송계속이 소장 제출 시점이 아니라 **소장부분이 피고에게 송달된 때** 생기는 이유는 소송의 본질이 대립 구조라는 데 있다. 소장을 냈을 뿐인 단계에는 법원과 원고 사이의 2면 관계만 있고, 상대방은 자기가 피고가 된 사실조차 모른다. 이 상태에서 심판을 진행하면 방어 기회 없는 재판이 된다. 소장부분이 송달되어 피고가 절차에 편입되면 법원-원고-피고의 **3면**

관계가 열리고, 이 두 당사자가 서로 맞서는 구조가 민사소송의 본질이다(제255조). 도식이 "이당사자 대립구조 = 본질"이라고 못 박은 것이 이 지점이다.

송달 방법이 넷이고 그 순서가 정해져 있는 것도 같은 이유에서다. 본인에게 직접 건네는 교부송달이 원칙이고(제178조), 본인을 만나지 못하면 동거인·피용자에게 주는 보충송달, 수령을 거부하면 그 자리에 놓아두는 유치송달로 내려간다(제186조). 이 방법이 모두 불가능할 때 마지막으로 쓰는 것이 공시송달이다(제194조). 공시송달은 실제로 피고가 읽지 못했는데도 송달된 것으로 취급하는 의제이므로, 가장 약한 송달이고 그래서 최후수단이다 — 이 약함이 1-5의 예외를 만든다. 소송계속의 대표적 효과는 중복소제기 금지다. 같은 사건이 이미 법원에 매여 있으면 당사자는 같은 소를 다시 제기할 수 없다(제259조). 같은 사건을 두 번 심리하면 판단이 엇갈려 기판력이 충돌하고, 소송경제에도 반한다.

방법	근거	어떻게	언제
교부송달	제178조	받을 사람 본인에게 직접 건넨다	원칙
보충송달	제186조	주소·사무소의 사리 분별할 지능이 있는 동거인·피용자에게	본인을 만나지 못한 때
유치송달	제186조	정당한 사유 없이 거부하면 그 장소에 놓아둔다	수령 거부
공시송달	제194조	법원사무관등이 직권 또는 신청에 따라(제1항) 공시하는 방법으로 송달을 의제한다 — 재판장의 명령은 제3항·제4항	주소·근무장소를 알 수 없을 때 (최후수단)

📌 공식 | 소장부분 송달(제255조) → 소송계속 발생 → 법원·원고·피고 3면 관계(이당사자 대립구조) ∧ 중복소제기 금지(제259조) ⚠️
예외: 소장 제출만으로는 소송계속이 생기지 않는다
답안 현출 | "소송계속의 발생시기와 효과" 10~20점형, 중복소제기 30점형의 첫 목차. 중복소제기 논점은 반드시 소송계속 발생시기에서 출발한다.

1-5. ④ 피고의 대응 — 답변서

💡 민사소송에서 침묵은 중립이 아니다. 다투지 않으면 인정한 것으로 처리된다.

1) 답변서 제출과 미제출 — 필기 원문

- 피고: 대응
- {답변서} · 제출 → ○ (→ ⑤로 진행) / ⊗ X → {자백간주} → {무변론판결}

풀이

소장부분을 받은 피고는 송달받은 날부터 30일 이내에 답변서를 제출해야 한다(제256조 제1항). 이 기간이 있는 이유는 쌍방이 다투는 논점을 초기에 드러내야 심리 계획을 세울 수 있기 때문이다. 답변서를 내면 무엇을 다투는지가 특정되어 절차는 ⑤ 소의 적법성 심사와 본안심리로 넘어간다.

내지 않으면 왜 지는가. 민사소송은 당사자가 내놓은 주장과 증거로만 판단하는 구조(변론주의)이고, 이당사자 대립구조에서 한쪽이 상대방 주장을 다투지 않으면 그 사실에는 다툼이 없는 것으로 처리된다. 이것이 자백간주(의제자백)다 — 답변서 미제출 국면의 직접 근거는 제257조 제1항 본문이고, 변론에서 명백히 다투지 않거나 기일에 불출석한 국면의 자백간주는 제150조가 따로 정한다. 다툼 없는 사실은 증명할 필요가 없으니 심리할 것이 남지 않고, 법원은 변론을 열지 않고 판결할 수 있다(제257조). 통상은 청구인용이지만, 주장 자체로 이유가 없는 청구라면 무변론으로 기각할 수도 있다는 것이 다수설이다 — 자백간주는 사실만 의제할 뿐 법률 판단까지 넘기는 것이 아니기 때문이다. 원래 판결은 변론을 거쳐야 하므로(제134조 제1항), 무변론판결은 그 원칙의 예외이며 "다툼이 없다"는 전제가 무너지면 쓸 수 없다.

예외가 나오는 지점도 그 전제에서 나온다. 첫째, 공시송달로 소장부분이 송달된 피고는 실제로 내용을 알 기회가 없었으므로 침묵을 인정으로 볼 수 없다 — 애초에 답변서 제출의무가 없고(제256조 제1항 단서), 변론기일 불출석의 자백간주도 성립하지 않는다(제150조 제3항 단서). 둘째, 소송요건처럼 법원이 직권으로 조사할 사항이 있으면 무변론판결을 할 수 없다(제257조 제1항 단서).

자백간주는 **사실**에 관한 장치이지 법률 판단이나 절차 적법성에까지 미치지 않는다. 셋째, 30일이 지났더라도 판결이 선고되기까지 청구를 다투는 취지의 답변서가 들어오면 무변론판결을 할 수 없다(제257조 제1항 단서).

예) 乙이 30일 안에 아무 서면도 내지 않으면, 甲의 대여금 5억 주장은 다툼 없는 사실이 되어 변론 없이 甲 승소 판결이 선고될 수 있다.

구분	내용	근거
원칙	답변서 미제출 → 청구원인사실 자백간주 → 변론 없이 판결(통상 청구인용)	제257조 제1항 본문 (다투지 않음·불출석 국면의 자백간주는 제150조)
전제	소장부분이 유효하게 송달되고 30일이 지났을 것	제255조 / 제256조 제1항
예외 1	공시송달로 소장부분이 송달된 경우 — 답변서 제출의무 없음·자백간주 불성립	제256조 제1항 단서 / 제150조 제3항 단서
예외 2	직권조사사항(소송요건 등)이 있으면 — 다투지 않아도 법원이 조사	제257조 제1항 단서
예외 3	판결 선고 전 다투는 취지의 답변서 제출 시 무변론판결 불가	제257조 제1항 단서

📌 공식 | 소장부분 송달 ∧ 30일 내 답변서 부제출 → 청구원인사실 자백간주(제257조 제1항 본문) → 무변론판결(제134조 제1항의 예외) △ 예외: 공시송달 사건(제256조 제1항 단서)·직권조사사항·선고 전 답변서 제출(제257조 제1항 단서)이면 ×
 답안 현출 | "무변론판결의 요건과 한계" 10~20점형 소문항. 목차 II에서 제256조 제1항·제257조를 들고, III에서 공시송달 여부를 포섭하는 것이 득점 지점이다.

1-6. ⑤ 소적법성심사 (소송요건심사) — 법당청

💡 청구가 옳은지(본안)를 판단받을 **자격**이 있는가를 먼저 거르는 관문이다. 여기서 걸리면 옳고 그름은 따지지 않고 소를 각하한다.

1) 심사 결과 — 소각하판결과 이송결정

· 결과: 흠 → 부적법 - **소각하 판결** / 관할위반 - **이송결정**

풀이

소송요건(訴訟要件)은 "본안 판단을 받기 위한 자격"이다. 필기는 이를 법원·당사자·청구의 세 묶음, 두문자 {법당청}으로 잡았다 — 아래 2)·3)·4)가 그 순서다. 법원이 "甲의 5억 채권이 정말 있는가"를 따져 주려면, 그 전에 "이 소를 이 법원이, 이 사람들 사이에서, 이 청구에 대해 심판해 줄 수 있는가"가 정리되어야 한다. 순서가 뒤집히지 않는 이유는 재판이 공적 자원이라는 데 있다 — 심판할 수 없는 사건에 증거조사와 변론을 투입하는 것은 낭비이고, 피고를 응소(應訴 — 소송에 끌려나와 대응하는 것) 부담에 세워 두는 것도 부당하다.

그래서 소송요건은 원칙적으로 **직권조사사항**이다. 당사자가 다투지 않아도 법원이 스스로 조사한다. 당사자의 편의가 아니라 재판제도의 공익에 관한 문제이므로 처분에 맡기지 않는다. 이를 선언한 총칙 규정은 따로 없고(제32조는 관할에 관한 직권조사 규정일 뿐이다) 해석론·판례로 확립된 법리다. 다만 중재합의·임의관할·소송비용 담보처럼 사익적 색채가 강한 요건은 피고의 항변이 있어야 조사하는 **항변사항**이다. 부제소합의는 전통적으로 항변사항으로 분류됐으나, 판례는 이를 직권조사사항으로 보되 당사자가 주장하지 않은 경우 법원이 석명 없이 곧바로 각하하면 석명의무 위반이라고 한다(판례 번호 확인 필요).

흠이 있으면 **소각하판결**이다. 이는 청구가 틀렸다는 판단이 아니라 "심사를 하지 않는다"는 선언이므로, 흠을 고치면 다시 소를 낼 수 있다.

다만 **관할위반만 각하가 아니라 이송결정**이다. 관할은 "우리나라 법원이 재판할 수 있는가"의 문제가 아니라 "어느 법원이 담당하는가"의 배분 문제일 뿐이다. 담당을 잘못 골랐다고 각하하면 원고는 인지를 새로 붙여 소장을 다시 내야 하고, 그 사이 출소기간이 지나거나 시효가 완성될 위험까지 진다. 그래서 「민사소송법」 제34조 제1항은 법원이 **직권으로** 관할법원에 이송하게 했다 — 소송경제와 당사자 보호가 동시에 이유다.

재판 형식도 같린다. 각하는 필요적 변론을 거치는 **판결**이고(제134조 제1항), 이송은 절차 진행에 관한 부수적 재판이라 변론 없이 하는 **결정**이다. 각하로는 소송이 끝나지만 이송이면 소송은 다른 법원에서 그대로 이어진다.

예) 서울에 내야 할 사건을 부산지방법원에 냈다 → 각하가 아니라 서울로 이송결정. 이송결정이 확정되면 소송은 **처음부터** 이송받은 법원에 계속된 것으로 본다(제40조 제1항) — 그래서 시효중단·기간준수의 효과가 살아남는다.

📌 공식 | 소송요건 흠 → 소각하판결(소송판결) △ 예외: 관할위반이면 → 이송결정(제34조 제1항)
 답안 현출 | 모든 민소 답안의 결론 문장. 10점형 소문항은 "각하인가 기각인가"만으로 배점이 걸린다.

2) 법원 — 재판권과 관할권

- 1. 법원 → 재판권 ↓ 담당: 관할권

풀이

필기의 화살표는 위아래 층을 그린 것이다. 위층이 **재판권**(裁判權), 그 아래에서 사건을 나눈 것이 **관할권**이다.
 재판권은 국가의 사법권 그 자체다. 우리나라 법원의 사법권이 이 사람·이 사건에 미치는가(외교사절 등 대인적·대물적 제약), 민사법원이 다룰 사건인가(민사·가사·행정 등 재판권의 종류)를 묻는다. 외국적 요소가 있는 사건에서 "어느 나라 법원이 재판하는가"(국제재판관할)는 「국제사법」이 따로 다루는 별도의 층이다. 재판권이 없으면 이송할 곳조차 없으므로 소각하다.
 관할권은 재판권이 있다는 전제에서, 그 사건을 **어느 법원이 담당하는지**의 내부 배분이다(토지관할·사물관할·직분관할). 배분의 문제이므로 흠의 처리도 가벼워 이송이다. 입문 단계에서는 "재판권 = 할 수 있는가 / 관할권 = 누가 하는가"로 갈라 두면 충분하다.

📌 공식 | 재판권 ○ ∧ 관할권 ○ → 법원 요건 충족 △ 재판권 ×이면 소각하 / 관할권 ×이면 이송
 답안 현출 | 20점형 소문항. 대문항에서는 소송요건 검토 목차의 첫 칸에 한 줄로 처리하고 넘어간다.

3) 당사자 — 5요건과

- 2. 당사자
- ★ 소장: 표시 ≠ 실제 소송수행자: **당사자확정** → ① 제소전 사망자 대상소송 (사자명의소송) ② 성명모용소송
- 당사자능력 (일반) - 권리능력
- ★★ **당사자적격** (구체) - 실체법상 관리처분(권)
- 소송능력 - 행위능력
- 대리권

풀이

당사자 요건은 5개가 층을 이룬다. 순서에 뜻이 있다 — 먼저 **누구인지 정하고**(확정), 그 사람이 **당사자가 될 수 있는 존재인지**(능력), 그중 **이 사건에서 원·피고가 될 사람인지**(적격), 그 사람이 **스스로 소송을 할 수 있는지**(소송능력), 못 하면 **대신할 사람의 권한이 있는지**(대리권)를 본다.

요건	묻는 것	실체법 대응	근거	흠의 처리
★ 당사자확정	누가 이 소송의 원고·피고인가	(대응 없음 — 소송법 고유)	소장의 당사자 표시	부존재·확정 불가 → 소각하
당사자능력	당사자가 될 수 있는 일반적 자격	권리능력	제51조, 제52조	소각하
★★	이 사건에서 원·피고가 될 구체적 자격	실체법상 관리처분권	명문 규정 없음 — 해석론	소각하
소송능력	스스로 소송행위를 할 수 있는가	행위능력	제51조, 제55조	보정 → 불응 시 소각하
대리권	대리인의 권한이 있는가	대리권	법정대리 제51조·제55조 / 소송대리 제87조 이하 (원문 확인 필요)	보정 → 불응 시 소각하

당사자능력의 대응 개념은 권리능력이다. 제51조가 당사자능력·소송능력을 "민법 등"에 따르게 했으므로, 권리의 주체가 될 수 있는 사람과 법인은 당사자도 될 수 있다. 다만 제52조는 이를 한 칸 넓혀 **법인이 아닌 사단·재단**도 대표자·관리인이 있으면 당사자능력을 인정한다. 권리능력이 없는데도 소송은 할 수 있게 한 것이다 — 단체 이름으로 분쟁을 한 번에 끝내는 것이 구성원 전원을 세우는 것보다 낫기 때문이다.

당사자적격에 ★★가 붙은 이유는 이것이 **소송요건과 본안의 경계선**이기 때문이다. 기준은 실체법상 권리처분권 — 그 권리·법률관계를 처분할 수 있는 사람이라야 소송 결과를 감당할 사람이다. 이행의 소에서는 "내가 채권자다"라고 주장하는 자가 원고 적격, 그 의무자로 지목된 자가 피고 적격이며, **실제로 채권자인지는 본안 문제**다. 적격이 없으면 각하, 권리가 없으면 기각으로 갈리는 지점이다.

소송능력은 실체법의 행위능력에 대응하지만 보호가 더 강하다. 미성년자의 계약은 취소할 수 있는 **유효한** 행위인데, 미성년자의 소송행위는 원칙적으로 **무효**이고 법정대리인에 의해서만 할 수 있다(제55조). 소송은 한 번의 실기(失期)로 권리를 영구히 잃는 절차라 사후에 되돌릴 여지를 남겨 두기 어렵기 때문이다. 다만 흠 있는 소송행위도 보정된 당사자나 법정대리인이 추진하면 행위 시로 소급해 유효해진다(제60조) — 그래서 흠의 처리가 곧바로 각하가 아니라 "보정 → 불응 시 각하"다.

당사자확정 — 표시 ≠ 실제 소송수행사

기준은 **표시설**이다. 소장에 표시된 자를 당사자로 본다 — 정확히는 당사자란과 청구취지·청구원인 등 소장 전체의 취지를 합리적으로 해석해 정하는 **실질적 표시설**이 통설·판례다. 소장 기재는 누가 보아도 같은 결론이 나오는 객관적·확실적 기준이라 절차 안정에 맞다. 이 확정이 중요한 까닭은 판결의 효력 범위가 당사자를 따라 정해지기 때문이다(기판력의 주관적 범위, 제218조).

① **사자명의소송(제소 전 사망자 대상 소송)**: 소장에 적힌 피고가 소 제기 전에 이미 사망했다면 그에게는 권리능력·당사자능력이 없다. 당사자가 존재하지 않으므로 소는 부적법하고, 판결이 나도 효력이 없다. 다만 원고가 사망 사실을 **모르고** 사망자를 피고로 표시한 경우에는, 청구의 내용과 소제기 목적을 종합해 실질적 피고를 상속인으로 보고 상속인으로서의 **당사자표시정정**을 허용한다(대법원 2006. 7. 4.자 2005마425 결정).

② **성명모용소송**: 丙이 甲의 이름을 몰래 도용해 소송을 수행한 경우다. 표시설에 따르면 당사자는 소장에 표시된 **피모용자**(이름을 빼앗긴 甲)이고, 실제로 법정에 선 모용자 丙은 당사자가 아니다. 모용이 드러나면 모용자를 절차에서 배제한다. 모용을 간과한 채 판결이 난 경우, 통설은 당사자가 피모용자인 이상 판결의 효력은 피모용자에게 미치지 대리권 흠결에 준해 상소·재심으로 취소를 구할 수 있다고 본다. 판례의 태도(효력이 피모용자에게 미치지 않는다는 취지의 판결이 있다고 소개되는 경우가 있다)는 교재로 확인한다(판례 번호 확인 필요).

📌 공식 | 확정(소장 표시) → 능력(제51조·제52조) → 적격(관리처분권) → 소송능력(제55조) → 대리권 ④ 사망자 표시 → 당사자 부존재·각하 / 성명모용 → 당사자 = 피모용자
 답안 현출 | 30~50점 대문항의 "II 소송요건" 목차에서 당사자적격이 단독 논점으로 자주 나온다. 사자명의소송·성명모용소송은 20점형 소문항 단골이다.

4) 청구 = 소송물 — 소의 이익의 구조

- 3. 청구(소송물)
- 소의 이익 → 청구적격 — 공통자격 — "**소금장승신**" ★★ — 개별자격 → 이행의소, 확인의소, 형성의소; 이행의소 → 현재 / 장래
- ⚠ 권리보호이익 필요 — 개별이익 → 이행의소, 확인의소, 형성의소
- 기간준수 — 출소기간

풀이

청구란 곧 소송물(訴訟物 — 소송의 대상, 심판의 단위)이다. 판례가 따르는 구소송물이론에서는 실체법상 권리마다 소송물이 하나씩 세워진다(1-1 참조).

필기는 청구 요건을 **소의 이익**과 **기간준수** 둘로 적고, 소의 이익을 다시 두 층으로 쪼갰다. **소의 이익**은 "국가의 재판제도를 이 청구에 써 줄 값어치가 있는가"를 묻는다. ④ **청구적격**(권리보호자격) — 청구 자체가 재판의 대상이 될 수 있는가. 여기에 모든 소에 공통되는 자격 {소금장승신}과 소의 종류별 개별자격이 들어간다. ⑥ **권리보호이익** — 이 원고에게 지금 이 소가 필요한가(⚠ 표시 항목 — 6) 참조). 그리고 소의 이익과 나란히 ③ **기간준수** — 법이 소를 낼 수 있는 기간을 정해 둔 경우 그 안에 냈는가.

출소기간(出訴期間)은 시효와 반드시 구별한다. 출소기간이 지나면 소 자체가 부적법해 **각하**이고, 소멸시효가 완성되면 권리가 없어 **기각**이다. 결론 단어가 달라지므로 답안에서 바로 점수로 연결된다.

📌 공식 | 청구 요건 = 소의 이익[청구적격(공통 소금장승신 ∧ 개별자격) ∧ 권리보호이익] ∧ 기간준수 → 본안 진입 △ 하나라도 × 이면 소각하
 답안 현출 | 20~30점형 단독 논점. 목차를 "1. 청구적격 2. 권리보호이익 3. 기간준수" 3단으로 세우면 논점 누락(논-①)을 막는다.

5) 공통자격 소금장승신

- 소구가능 / 금지× / 장애× / 승소확정×(-기판력) / 신의칙 反×
- 금지× 세부: 계약상금지 → 부제소특약 / 소취하합의 ; 법률상금지 → 중복제소 / 재소금지

풀이

다섯 글자는 모든 소에 공통으로 요구되는 자격을 순서대로 따 온 것이다.

소구가능 — 재판상 청구할 수 있는 구체적 권리·법률관계여야 한다. 단순한 사실의 존부나 추상적인 법률 해석을 구하는 것은 대상이 아니다. 예) 소로써 청구할 수 없는 채무(자연채무)는 소구가능성이 없다.

금지× — 소 제기가 금지되어 있지 않아야 한다. 두 갈래다.

장애× — 법이 그 분쟁에 **별도의 구제절차**를 전속으로 마련해 두었다면 일반 민사소송으로 갈 수 없다(제소장애사유). 예) 소송비용의 액수는 별도의 소송비용액 확정결정 절차(제110조)로 정하므로, 소송비용 상환을 따로 소로 청구할 수 없다.

승소확정× — 같은 청구에 이미 **승소 확정판결**이 있으면 다시 소를 낼 이익이 없다. 이미 집행권원을 손에 쥐고 있어 목적을 달성할 수 있고, 확정판결의 기판력(제216조)과도 충돌한다. 예외는 확정판결로 생긴 채권의 소멸시효(10년) 완성이 임박해 **시효중단을 위해** 같은 소를 다시 내는 경우로, 판례는 이때 소의 이익을 인정한다(대법원 2018. 7. 19. 선고 2018다22008 전원합의체 판결). 패소 확정 뒤의 재소는 기판력의 작용 문제이므로 ⑨에서 다룬다.

신의칙 反× — 신의성실의 원칙에 반하는 소권 행사는 허용되지 않는다(제1조 제2항). 오래 권리를 행사하지 않아 상대방이 더는 소가 없으리라 믿게 만든 뒤의 제소(소권의 실효), 괴롭힘을 목적으로 한 제소(소권의 남용)가 전형이다.

금지× 세부	내용	근거
계약상 금지 — 부제소특약	소를 내지 않기로 한 합의를 어긴 소	합의의 효력 — 위반 시 권리보호이익 없어 소각하(판례). 직권조사하되 석명의무(1) 참조)
계약상 금지 — 소취하합의	소를 취하하기로 합의한 뒤 소를 유지하는 것	합의의 효력 — 권리보호이익 없어 소각하(판례)
법률상 금지 — 중복제소	이미 계속 중인 사건을 또 제기	제259조
법률상 금지 — 재소금지	본안 종국판결 뒤 소를 취하한 자의 같은 소	제266조·제267조 제2항

재소금지의 설계 의도를 짚어 둘 만하다. 소취하는 자유롭게 할 수 있으므로(제266조), 판결까지 다 받아 본 뒤 결과가 나쁠 듯하면 취하하고 다시 소를 내는 일이 가능해진다. 법원의 노력을 헛되게 하고 피고를 두 번 끌어내는 행위라 제267조 제2항이 재소를 막았다.

📌 공식 | 소구가능 ∧ 금지× ∧ 장애× ∧ 승소확정× ∧ 신의칙 反× → 청구적격(공통) ○ △ 하나라도 어긋나면 소각하
 답안 현출 | 부제소특약·중복제소(제259조)·재소금지(제267조 제2항)는 각 20점형 소문항으로 단독 출제된다. 목차는 "요건 → 위반의 효과(각하)" 2단.

6) 개별자격 — 이행의 소·확인소·형성소

- 개별자격 → 이행의소, 확인의소, 형성의소 ; 이행의소 → 현재 / 장래

풀이

같은 "소의 이익"이라도 무엇을 구하는 소인지에 따라 따질 것이 달라진다.

소의 종류	무엇을 구하는가	개별 이익의 기준	근거
이행의 소 — 현재	이미 도래한 급부(돈 지급·물건 인도)의 이행 명령	원칙적으로 이익 인정 — 따로 따지지 않는다	—

소의 종류	무엇을 구하는가	개별 이익의 기준	근거
이행의 소 — 장래	아직 이행기가 안 온 급부의 이행 명령	미리 청구할 필요 가 있어야 한다	제251조
확인의 소	권리·법률관계 존부의 확인	즉시확정의 법률상 이익(현재의 권리·법률관계 + 불안 제거 + 보충성)	명문 없음 — 판례 법리
형성의 소	판결로 법률관계를 직접 변동시킴	법률에 명문 규정이 있는 경우에만 허용	개별 법률(이혼·회사설립무효·사해행위취소 등)

장래이행의 소는 아직 오지 않은 의무를 미리 재판하는 것이라 원칙적으로 불필요하다. 그럼에도 제251조가 문을 열어 둔 이유는, 채무자가 미리부터 채무를 부인하거나 이행기에 이행을 기대할 수 없는 사정이 있으면 판결을 미리 받아 두는 것이 실익이 있기 때문이다. 예) 이행기 전인데 채무자가 채무의 존재 자체를 부인하고 있는 경우.

확인의 소에서 가장 자주 걸리는 것은 **보충성**이다. 확인판결은 "있다·없다"만 선언하므로 집행으로 이어지지 않는다. 이행의 소를 낼 수 있는 사안이라면 굳이 확인판결을 줄 필요가 없다. 예) 甲은 "5억 채권이 있음을 확인해 달라"가 아니라 "5억을 지급하라"는 이행의 소를 낸다 — 확인의 소는 보충성에 걸려 이익이 없다.

형성의 소가 명문 규정을 요구하는 까닭은 효과의 강도다. 판결이 법률관계를 새로 만들어 내므로(이혼, 회사설립무효, 사해행위취소 등) 법이 허용한 경우에만 가능하고, 그래서 법정 요건을 갖추었는지가 곧 소의 이익 판단이 된다.

⚠ 필기는 같은 3분류를 청구적격의 "개별자격"과 권리보호이익의 "개별이익"에 두 번 적었다. 두 층을 구분한 강의 체계인지 같은 내용의 재확인인지는 강의 원문 확인이 필요하다 — 본문에서 임의로 한쪽을 지우지 않았다.

📌 공식 | 현재이행 → 이익 원칙 ○ / 장래이행 → 미리 청구할 필요(제251조) / 확인 → 즉시확정의 이익 ∧ 보충성 / 형성 → 명문 규정 △ 이행의 소가 가능하면 확인의 소는 이익 ×
 답안 현출 | 확인의 이익(보충성)은 20~30점형 빈출. 문제에서 "확인을 구한다"는 문구를 보면 곧 보충성 논점이라고 읽는다.

7) 소송요건 vs 본안요건 — 각하와 기각이 다른 이유

풀이

⑤와 ⑥을 가르리는 선을 여기서 한 번 못 박아 둔다. 둘은 심사 대상도, 조사 방식도, 흠의 결과도 다르다.

구분	소송요건 (⑤)	본안요건 (⑥)
묻는 것	심판해 줄 자격이 있는가 (입구)	청구가 이유 있는가 (내용)
심사 대상	법원·당사자·청구 법당청	실체법상 요건사실
판단 순서	먼저	소송요건을 통과한 뒤
조사 방식	직권조사사항	변론주의 — 당사자의 주장·증명
흠의 결과	소각하판결 (소송판결) / 관할위반은 이송결정	청구기각판결 (본안판결)
다시 소를 낼 수 있는가	흠을 고치면 가능	같은 소송물로는 기판력에 막힌다

소각하는 "문을 통과하지 못했다"는 말이다. 문을 고치면 다시 올 수 있고, 기판력도 그 소송요건 흠의 판단에만 생긴다. 청구기각은 "내용을 심사했고 권리가 없다"는 판단이므로 같은 소송물을 다시 들고 올 수 없다(제216조·제218조). 2차 답안에서 각하로 써야 할 곳에 기각을 쓰면 결론-답 일치(논-②)에서 한꺼번에 읽는다 — 이 표는 외우는 표가 아니라 결론 문장을 쓸 때마다 꺼내는 표다.

📌 공식 | 소송요건 × → 소각하판결 / 소송요건 ○ ∧ 요건사실 × → 청구기각판결 △ 관할위반만 이송결정 / 출소기간 도과는 각하, 시효완성은 기각
 답안 현출 | 모든 대문항 "Ⅳ 결론"의 단어 선택. 소송요건 논점이 섞인 문제는 "Ⅱ 적법성 → Ⅲ 본안"의 2단 목차로 순서를 드러낸다.

1-7. ⑥ 본안심사 — 청구의 당부(當否)와 형식적 진실주의

💡 ⑤까지가 "재판을 해줄 자격이 있는가"였다면, ⑥은 "그래서 甲의 5억 청구가 옳은가(當否 — 마땅할 당·아닐 부)"를 당사자의 주장과 증명만으로 확정하는 단계다.

1) 형식적 진실주의와 변론주의

- ★ ⑥ 본안심사 · 청구당부심사 → (형식적 진실주의)
- 甲 → 乙

풀이

본안(本案)은 "사건의 본체", 즉 소장의 청구 그 자체를 말한다. 본안심사는 甲이 주장한 요건사실(금전소비대차 계약체결·금전지급·이행기도래)이 실제로 있는지를 따져 청구를 인용할지 기각할지 정하는 작업이다. 여기서 법원은 실제로 무슨 일이 있었는지를 스스로 캐지 않는다. 당사자가 법정에 내놓은 주장과 증거만으로 사실을 확정하고, 그 범위 안에서만 진실을 인정한다. 이것이 형식적 진실주의다 — 확정된 사실이 객관적 진실과 다를 수 있음을 법이 감수한다는 뜻이다. 왜 그런가. 민사소송은 사적(私的) 이익을 다투는 절차이므로, 자기 권리를 스스로 처분할 수 있는 사람이 다투지 않기로 한 것까지 국가가 파헤칠 이유가 없다. 형사소송이 국가형벌권 행사이므로 실체적 진실주의(직권탐지)를 택하는 것과 정반대의 설계다.

이 원칙을 소송 진행에 옮긴 것이 변론주의(辯論主義 — 소송자료의 수집·제출은 당사자의 권능이자 책임이라는 원칙)다. 변론주의를 한 조문으로 선언한 총칙 규정은 없고, 자백의 구속력(「민사소송법」 제288조)·필요적 변론(제134조 제1항)·처분권주의(제203조) 같은 규정들에서 도출된다. 실무에서는 3원칙으로 외운다. ① 주장책임 — 당사자가 주장하지 않은 주요사실은 법원이 판결의 기초로 삼을 수 없다. ② 자백의 구속력 — 당사자가 일체해 인정한 사실은 법원이 다르게 인정할 수 없다. ③ 직권증거조사 금지 — 당사자가 신청하지 않은 증거를 법원이 스스로 조사하지 않는 것이 원칙이다.

예) 법관이 재판 기록을 보다가 "이 돈은 사실 증여 같은데"라고 생각해도, 乙이 증여를 주장하지 않았다면 그 사실을 판결 이유로 쓸 수 없다.

구분	민사소송 — 형식적 진실주의	형사소송 — 실체적 진실주의
사실확정의 재료	당사자가 제출한 것만	법원·수사기관이 직권으로 탐지
자백의 효력	법원을 구속(제288조)	구속력 없음, 보강증거 필요
다투지 않으면	그대로 인정된다	그대로 인정되지 않는다
이유	사적 권리는 당사자가 처분할 수 있다	국가형벌권은 처분 대상이 아니다

📌 공식 | 당사자의 주장·증거 제출 ∧ 법원의 판단 대상 한정 → 사실확정(=형식적 진실) △ 예외: 직권조사사항·직권탐지사항(가사·행정소송 등)은 변론주의가 후퇴한다
 답안 현출 | 20~30점형 "변론주의의 내용과 그 예외"는 민소 단독 출제 빈출. 목차는 I 의의(형식적 진실주의) → II 내용 3원칙 → III 한계·예외 → IV 위반의 효과(상대적 상고이유).

2) 청구취지·청구원인의 진술과 법률상 진술 / 사실상 진술

- 청취(청구취지): 진술 → 청구기각 / 소각하
- 청구원인: 진술 — 법률상 진술 → 부인의 진술
- ↳ 사실상 진술 → (자백 · 부인 · 항변으로 갈린다)

풀이

변론기일에 甲이 하는 일은 소장을 읽어 진술하는 것이다. 청구취지의 진술("5억을 이행하라는 판결을 구한다")은 법원이 내놓을 주문의 초안을 확정하는 행위다. 법원은 이 틀을 벗어나 판결할 수 없으므로(제203조 처분권주의), 청구취지에 대한 응답은 세 가지뿐이다 — 요건사실이 인정되면 청구인용, 인정되지 않으면 청구기각, 그리고 애초에 소송요건에 흠이 있으면 본안에 들어가지 못하고 소각하다. 필기가 청구취지 옆에 "청구기각 / 소각하"를 나란히 적어둔 것은 이 대응관계를 한눈에 보라는 뜻이다.

청구원인의 진술은 성질이 둘로 갈린다. 법률상 진술은 "이 계약은 유효하다", "나는 소유자다"처럼 법적 평가·법률효과를 말하는

것이다. 법의 해석·적용은 법원의 전권이므로("법은 법원이 안다"), 상대방이 이를 인정해도 법원을 구속하는 자백이 되지 않고, 반대로 다투어도 그것은 사실을 부정하는 자백·항변이 아니라 그저 "부인의 진술"에 그친다. 필기가 법률상 진술 아래에 "부인의 진술"만 달아둔 이유가 이것이다(권리자백의 구속력을 부정하는 판례 취지 — 판례 번호 확인 필요). 반면 사실상 진술은 요건에 해당하는 구체적 사실("2021. 3. 1. 5억을 빌려주었다")을 말하는 것이고, 여기에만 상대방의 태도 3종(자백·부인·항변)이 붙는다.

구분	법률상 진술	사실상 진술
내용	법적 평가·법률효과 ("무효다", "소유자다")	구체적 사실 (일사·금액·행위)
판단 주체	법원(전권)	당사자가 재료를 제공
상대방이 인정하면	구속력 × (권리자백)	재판상 자백 — 구속력 ○
상대방이 다투면	부인의 진술에 그친다	부인 또는 항변

구분	{주요사실}	간접사실
정의	법률요건에 직접 해당하는 사실	주요사실을 추측하게 하는 정황
예(甲·乙)	5억을 빌려주기로 합의한 사실	乙이 그 무렵 갑자기 5억을 썼다는 사실
변론주의 적용	○ — 주장 없으면 판결 기초 ×	× — 법원이 증거로 인정 가능
자백의 구속력	○	×

📌 공식 | 사실상 진술 ∧ 주요사실 → 변론주의 적용(주장책임 ∧ 자백의 구속력)
 ⚠ 예외: 법률상 진술·간접사실·보조사실은 적용 ×

📖 답안 현출 | 10~20점형 "주요사실과 간접사실의 구별 실익".
 목차는 I 구별기준 → II 실익 3개(주장책임·자백·증거) → III 사안 포섭.
 서술 첫 줄에 "변론주의의 적용 대상은 주요사실에 한한다"를 박아둔다.

3) 피고의 3가지 태도 — 자백·부인·항변

- (재판상) {자백}: 구속력
- 부인 · 단순부인(직접) / 이유부인(간접) Ex) 증여계약 체결사실 ← "양립불가능한 사실"
- {항변} — 종류: 반대규정 — ★ 주요사실 — 법률효과
- ⚠ 항변사실: 양립불가능 사실 (제한부 사실)

풀이
 甲의 사실상 진술을 들은 乙이 취할 수 있는 태도는 셋뿐이다. 첫째, 자백 — "빌린 것 맞다". 법정에서 상대방 주장 사실을 인정하는 진술이고, 그 사실은 증명이 필요 없게 되며(제288조 본문) 법원도 이와 달리 인정할 수 없다. 한 번 한 자백은 진실에 어긋나고 착오로 인한 것임을 증명해야 취소할 수 있다(제288조 단서) — 구속력이 여기서 나온다. 둘째, 부인 — "빌린 적 없다". 단순부인은 그냥 아니라는 것이고, 이유부 부인(적극부인)은 이유를 붙여 부정하는 것이다. 필기의 예가 바로 그것이다. "돈은 받았지만 빌린 게 아니라 증여받은 것이다" — 증여계약 체결사실은 대여사실과 **동시에 성립할 수 없는** 사실이므로, 이 주장은 결국 甲의 대여사실을 부정하는 데 그친다. 그래서 증명책임은 여전히 甲에게 남는다. 셋째, 항변 — "빌렸지만 갚았다". 甲의 주장을 일단 받아들이면서, 그 법률효과를 막는 **반대규정**의 주요사실을 새로 주장하는 것이다. 항변사실은 청구원인사실과 양립할 수 있는 별개의 사실이므로, 항변하는 순간 청구원인사실을 인정한 셈이 된다(제한부 자백 — "인정하되 조건을 붙인다").
 필기의 마지막 줄에는 항변사실이 "양립불가능 사실"이라고 적혀 있다. 통설의 정의는 그 반대다. **항변사실은 청구원인사실과 양립 가능한 별개의 사실(제한부 자백)이며, 양립 불가능한 사실의 주장은 이유부 부인이다.** 필기의 '불가능'은 오기로 보이지만 본문에서 조용히 고치지 않고 원문 그대로 남겨 둔다(하단 확인 필요 표 참조).

판별 항목	이유부 부인 (단순부인은 별개 사실 주장이 없어 양립 판단 대상이 아니다)	항변
청구원인사실과 양립 가능한가?	불가능 — 동시에 성립 못 함	가능 — 둘 다 성립 가능
청구원인사실을 인정했는가?	× (부정하는 중)	○ (제한부 자백)

판별 항목	이유부 부인 (단순부인은 별개 사실 주장이 없어 양립 판단 대상이 아니다)	항변
증명책임은 누구?	원고 甲 (대여사실)	피고 乙 (항변사실)
예)	"받은 건 맞지만 증여였다" → 증여계약 체결사실	"빌린 건 맞지만 갚았다" → 변제사실
주장이 증명 안 되면	甲이 대여사실 증명 못 하면 청구기각	乙이 변제 증명 못 하면 청구인용

📌 공식 | 피고 주장사실 ∧ 청구원인사실과 양립 가능 → 항변(증명책임 피고) △ 예외: 양립 불가능하면 이유부 부인(증명책임 여전히 원고)

답안 현출 | 사례형 소문항 10~15점에서 "乙의 주장의 소송법상 성질"로 직격한다. 목차는 I 부인과 항변의 구별기준(양립 가능성) → II 사안 포섭 → III 증명책임의 귀속. 결론 한 줄에 반드시 "따라서 증명책임은 ○에게 있다"를 붙인다.

4) 항변과 장멸제 — 반대규정의 3분류

- ★★ {장멸제}
- 장애규정, 주요사실 / 멸각규정 // / (청구)저지규정

풀이

항변은 "반대규정의 주요사실을 주장해 법률효과를 막는 것"이다. 그러면 반대규정에는 어떤 종류가 있는가. 권리근거규정(甲의 대여금채권을 발생시키는 규정)에 맞서는 규정을 셋으로 나눈 것이 장멸제 — 장애·멸각·저지다. 나누는 기준은 시간축이다. 권리가 애초에 생기지 못하게 하는가(장애), 일단 생긴 권리를 없애는가(멸각), 생겨서 살아 있는 권리의 행사만 잠시 막는가(저지). 필기가 각 규정 뒤에 "주요사실"을 반복해 적어둔 것은, 어느 항변이든 乙이 주장·증명해야 하는 것은 추상적 규정이 아니라 그 규정의 요건에 해당하는 구체적 사실이라는 점을 못 박기 위한 것이다.

반대규정	막는 시점	효과	예 (乙의 항변)
권리장애규정	권리 발생 자체	처음부터 권리 불성립	통정허위표시(짜고 한 가짜 계약, 「민법」 제108조)·반사회질서 행위(제103조)·강행법규 위반
권리멸각규정	발생 후	권리 소멸	변제·소멸시효 완성(제162조 이하)·상계(제492조)·면제·계약 해제
권리저지규정	행사 단계	이행을 거절할 수 있음 (잠정적)	동시이행의 항변권(제536조)·기한의 유예(변제기 연장 합의)·유치권(제320조)

예) 乙이 동시이행의 항변을 하여 인정되면 법원은 청구를 기각하지 않고 "乙은 甲으로부터 ○○을 받음과 동시에 5억을 지급하라"는 상환이행판결(일부인용)을 한다. 반면 "변제기를 1년 미뤄주기로 합의했다"는 기한유예 항변이 인정되면 아직 이행기가 오지 않은 것이 되어 현재의 이행청구는 기각된다(장래이행판결은 제251조의 요건을 갖춘 때에만).

📌 공식 | 乙이 반대규정(장애 ∨ 멸각 ∨ 저지)의 주요사실을 주장·증명 → 권리근거규정의 법률효과 차단 △ 예외: 저지규정은 권리를 없애지 않고 행사만 막는다(잠정적)

답안 현출 | 등기·집행 과목까지 관통하는 만능 목차다. 30점형 사례에서 "II 법리"를 장멸제 3분류로 세우면 논점 누락이 크게 줄고, 각 항변마다 "증명책임은 乙" 1줄을 세트로 붙인다.

5) 공격방어의 사슬과 증명책임의 분배

- (빨강) 권리근거규정 / ★ 주요사실 → 甲 증명
- 입증책임 Ex) 차용증, 증인
- 항변 → 재항변 Ex) 최고 → 甲 증명 → 재재항변 → 乙 증명
- 입증책임 Ex) 영수증, 증인

풀이

민사소송의 심리는 캐치볼이다. 甲이 권리근거규정의 주요사실을 주장·증명하면(차용증·증인), 乙이 항변으로 되받고(영수증·증인),

甲은 그 항변을 깨는 재항변을, 乙은 다시 재재항변을 내놓는다. 이 사슬에서 증명책임은 번갈아 넘어가는데, 그 배분 기준이 법률요건분류설(통설·판례)이다. **권리근거규정의 요건사실은 권리를 주장하는 자가, 반대규정(장·멸·저)의 요건사실은 그 상대방이 증명한다.** 실제법이 규정을 원칙과 예외로 써놓은 방식이 그대로 소송의 증명책임 지도가 되는 것이다. 필기의 "최고" 예를 풀면 이렇다. 乙이 "5억 채권은 시효로 소멸했다"고 멸각항변을 하면, 甲은 "시효 완성 전에 최고(催告 — 갚으라는 독촉)를 했고 6개월 내에 재판상 청구를 했으므로 시효가 중단되었다"고 재항변한다(「민법」 제174조). 그러면 최고 사실과 그 시점은 甲이 증명한다.

단계	주장하는 사람	규정의 성격	주요사실(예)	증거방법(필기 예)
청구원인	甲	권리근거규정 (「민법」 제598조)	계약체결·금전지급·이행기도래	차용증, 증인
항변	乙	반대규정(멸각)	변제사실 / 소멸시효 완성	영수증, 증인
재항변	甲	반대규정을 다시 막는 규정	최고 후 6개월 내 재판상 청구(「민법」 제174조)	필기에 없음 — 예) 내용증명우편
재재항변	乙	그 재항변을 막는 규정	최고 후 6개월이 지났다는 사실 등	필기에 없음

공식 | 권리근거규정 요건사실 → 권리자(甲) 증명 ∧ 반대규정 요건사실 → 상대방(乙) 증명 △ 예외: 법률상 추정·증명방해 등은 증명책임이 전환·완화된다(요건은 원문 확인 필요)

답안 현출 | "증명책임의 분배기준"은 20점형 단독 논술로도, 사례형 결론 한 줄로도 나온다. 사례형에서는 목차를 세우기 전에 항상 "이 사실은 누가 증명하는가"를 먼저 적어두면 결론이 뒤집히지 않는다.

6) 증거조사 → 증거방법·증거자료 → 증거력 → 자유심증주의 → 증명책임 분배

- ★ {증거조사} (큰 원의 좌측 라벨) / 입증책임 Ex) 차용증, 증인
- ★ {증거력} (큰 원의 우측 라벨)
- 증거방법, 증거자료 → {자유심증주의} → 심증형성× : 확신× : 증거제출× : 증명× → 증명책임: 분배 (객관적)

풀이

필기의 큰 원은 증명이 돌아가는 하나의 사이클이고, 왼쪽 입구가 증거조사, 오른쪽 출구가 증거력이다. 순서를 용어로 끊으면 이렇다. 증거방법은 법원이 조사하는 **대상**(증인·감정인·당사자본인 같은 사람, 문서·검증물 같은 물건)이고, 증거자료는 그 조사로 **얻어낸 내용**(증언·문서의 기재내용·검증결과)이며, 증거력(증거가치)은 그 자료가 사실 인정에 실제로 **얼마나 힘을 발휘하는가**다. 문서의 경우 증거력은 두 층으로 나뉘는데, 형식적 증거력(작성자의 의사로 진정하게 작성되었는가 = 진정성립)이 인정된 다음에야 실질적 증거력(내용이 사실 인정에 기여하는가)을 따진다.

증거력의 평가를 법관의 자유로운 판단에 맡기는 것이 자유심증주의다. 법원은 변론 전체의 취지와 증거조사의 결과를 참작해 자유로운 심증으로 사실주장이 진실인지 판단한다(제202조). "자유"라고 해도 자의(恣意)는 아니다 — 논리와 경험법칙에 구속되고, 증명의 정도는 고도의 개연성에 이르는 확신이어야 한다(증명도에 관한 판례 — 판례 번호 확인 필요). 문제는 그 확신에 이르지 못한 경우다. 필기가 콜론으로 이어붙인 "심증형성× : 확신× : 증거제출× : 증명×"은 네 개의 다른 사태가 아니라 **같은 하나의 상태를 네 각도에서 부른 이름**이다. 증거가 안 들어와서 확신이 안 서고, 그래서 심증이 안 잡히고, 결국 증명되지 않은 상태 — 이것이 진위불명(眞僞不明)이다. 재판은 "모르겠다"로 끝낼 수 없으므로, 이때는 그 사실이 없는 것으로 취급하고 불이익을 누구에게 지울지만 정하면 된다. 그것이 객관적 증명책임의 분배다. 필기가 괄호로 "(객관적)"이라 적어둔 것은 증거를 제출할 행위책임(주관적 증명책임)과 구별하라는 표시다.

구분	내용	甲·乙 사례
증거방법	조사의 대상 (사람·물건)	차용증(문서), 목격한 지인(증인)
증거자료	조사로 얻은 결과	차용증의 기재내용, 증인의 증언
증거력	사실 인정에 기여하는 힘	차용증 필체가 乙 것임이 인정되면(형식적) → 5억 대여 인정(실질적)
객관적 증명책임	진위불명 시 불이익의 귀속	대여사실 불명 → 甲 패소 / 변제사실 불명 → 乙 패소

▲ 공식 | 증거조사 → 증거자료 ∧ 법관의 자유심증(제202조) → 사실확정 △ 예외: 진위불명이면 심증이 아니라 객관적 증명책임의 분배로 판단한다
 답안 현출 | 20~25점형 "자유심증주의의 내용과 한계", 또는 사례형 마지막 줄의 "증명이 없으므로 증명책임을 지는 甲에게 불이익" 형태로 나온다. 목차는 I 의의(제202조) → II 내용(증거방법 무제한·증거력 자유평가) → III 한계(논리·경험법칙, 증명도) → IV 진위불명과 증명책임.

7) 사례 — 변제항변은 양날의 칼

- 우상단 박스: 甲 → 乙 / 대여사실 ← 자백 ← 변제항변 ↓ 증거·심증 × → 청구인용
- (빨강) 대여사실 = {불요증사실}

풀이

이 작은 박스가 ⑥ 전체의 결론이다. 乙이 "5억을 빌린 건 맞지만 이미 갚았다"고 변제항변을 했다고 하자. 변제는 대여가 있었음을 전제로만 성립하므로, 이 항변은 대여사실을 인정한 것이 된다 — 재판상 자백이다. 자백된 사실은 증명이 필요 없는 불요증사실이 되고(제288조), 법원은 이와 달리 인정할 수 없다. 즉 甲은 이 순간 차용증이 없어도 청구원인사실을 확보한다. 그다음 승패는 오직 乙의 변제 증명에 걸린다. 그런데 乙이 영수증을 잃어버려 증거가 없고 법관의 심증도 형성되지 않았다면, 변제사실은 진위불명이 되고 그 불이익은 증명책임을 지는 乙에게 돌아간다. 결론은 청구인용 — 乙은 "갚았다"고 말한 바로 그 진술 때문에 다투는 힘의 절반을 내놓고 시작한 셈이다.

그래서 항변은 양날의 칼이다. 증명할 수 있으면 이기고, 증명하지 못하면 부인했을 때보다 나쁜 위치에 선다. 실무에서 피고 대리인이 "우선 부인하고, 항변은 증거를 확보한 뒤에 낸다"는 순서를 지키는 이유가 여기 있다.

예) 乙이 처음부터 단순부인("빌린 적 없다")만 했다면, 대여사실은 자백되지 않고 甲이 차용증·증인으로 증명해야 했다 — 증명 실패 시 결론은 청구기각이다. 같은 사실관계에서 태도 하나로 결론이 뒤집힌다.

▲ 공식 | 항변 → 청구원인사실 자백(제한부 자백) → 불요증사실(제288조) ∧ 항변사실 증명 × → 청구인용 △ 예외: 항변사실을 증명하면 청구기각(변제항변이 인정되는 경우)
 답안 현출 | 민소 사례형 30점 대문항의 정석 구조다. 목차는 I 乙 주장의 성질(항변) → II 자백의 효과(불요증·구속력) → III 증명책임의 귀속 → IV 증명 유무에 따른 결론(인용/기각) 2분기. IV를 두 갈래로 쓰면 결론이 틀려도 논·③·④ 점수가 방어된다.

1-8. ⑦ 변론종결 · ⑧ 판결

💡 변론종결은 법원이 판단에 쓸 재료의 입구를 닫는 날이고, 판결은 그 재료로 낸 결론이다. 이 두 지점에서 기판력의 "언제를 기준으로"와 "무엇에 대하여"가 함께 정해진다.

1) ⑦ 변론종결 — 재료가 닫히는 날

- ⑦ 변론종결 ⑧ 판결
- (빨강) {일부승소판결} — 타임라인에 ※ 표시

풀이

민사판결은 원칙적으로 변론(당사자가 법정에서 말과 서면으로 주장·증거를 내놓는 절차)을 거쳐야 한다(「민사소송법」 제134조 제1항). 그 변론을 더 열지 않겠다고 재판장이 선언하는 것이 변론종결이며, 이것은 일정의 종료가 아니라 **자료의 폐쇄**다. 변론종결 뒤에 생긴 사실은 아무리 결정적이어도 그 판결에 반영될 수 없다. 그래서 확정판결이 확정된 것은 "영원한 권리관계"가 아니라 **변론종결일 현재의 권리관계**이고, 이 날짜가 뒤에서 볼 기판력의 시적 범위(표준시 — 판단의 기준 시점)가 된다. 바로 그 때문에 판결서에는 변론을 종결한 날짜를 반드시 적게 되어 있다(제208조). 기준이 되는 날은 결론을 읽어준 선고일이 아니라 재료가 닫힌 날이다. 필기가 이 칸에 일부승소판결을 ※로 따로 표시해 둔 이유는 아래 2)의 혼동 카드에서 본다 — 실무에서 가장 흔한 결과인데 이름이 비슷한 일부판결과 엉키기 때문이다.

🔸 공식 | 변론종결 → 판단자료 폐쇄 ∧ 판결서 기재(제208조) → 기판력 시적 범위의 기준점(표준시)

답안 현출 | 기판력 문제(20~30점형) "III. 시적 범위" 목차의 첫 문장 — "기판력의 표준시는 사실심 변론종결시이다"로 못 박고 들어간다.

2) 1. 판결의 종류 — 두 개의 축

- 1. 종류
- 범위 · 전부판결 / **일부판결**
- 내용 — 본안판결 — 청구기각 / 청구인용 — (빨강) 청구취지 대응 → (빨강) 이행판결 / 확인판결 / 형성판결
- 내용 — 소송판결 Ex) 소각하판결

풀이

필기가 "범위"와 "내용"을 나란히 둔 것은 **판결을 두 축으로 잘라 보라**는 지시다. 범위 축은 "이 판결이 사건의 얼마를 끝냈는가", 내용 축은 "무엇을 판단해 끝냈는가"를 묻는다. 축이 다르므로 두 이름은 겹쳐 붙는다 — 한 판결은 늘 범위 축의 이름 하나와 내용 축의 이름 하나를 같이 갖는다. 범위 축의 원칙은 전부판결이다. 다만 법원은 사건의 일부에 대해서만 심리가 끝났으면 그 부분을 먼저 떼어 종국판결을 할 수 있고(제200조), 이것이 **일부판결**이며 남은 부분은 뒤에 별도의 판결로 마무리한다. 내용 축은 ⑤와 ⑥의 결과가 그대로 이름으로 굳은 것이다. 소송요건에서 걸리면 본안에 들어가지 못하므로 소송판결(소각하판결)이고, 본안에 들어가 청구의 당부를 판단했으면 본안판결(청구인용·청구기각)이다. 인용판결의 형태는 법원이 고르는 것이 아니라 **원고가 청구취지에 무엇을 요구했는지에 대응한다** — 이행을 구했으면 이행판결, 확인을 구했으면 확인판결, 법률관계의 변동을 구했으면 형성판결이다. 법원은 원고가 신청한 범위를 넘어 판결할 수 없다는 처분권주의(제203조)의 결과다.

축	갈래	기준 질문	甲·乙 5억 사례
범 위	전부판결 ↔ 일부판결 (제200조)	청구 전부를 한 판결로 끝냈는가, 아니면 일부만 먼저 끝내고 나머지를 남겼는가	5억 전체를 한 번에 판결 / 원금 3억 부분만 먼저 판결하고 이자 부분은 계속 심리
내 용	소송판결 Ex) 소각하판결	소송요건(문 통과)에서 걸렸는가	당사자적격 흠 → 소각하판결
내 용	본안판결	청구의 당부를 판단했는가	대여사실 증명 실패 → 청구기각 / 인용이면 청구취지에 대응해 이행·확인·형성판결

⚠ 혼동 카드: {일부판결} vs 일부승소판결

- 한 줄 구분: 일부판결은 **판결의 개수**를 쪼갠 것(사건의 일부만 먼저 끝냄), 일부승소판결은 **승패의 비율**을 나눈 것(청구 전부를 한 번에 끝냈는데 일부인용 + 일부기각).
- 판단 질문: "**나머지 부분이 아직 그 법원에 남아 있는가?**" — 남아 있으면 일부판결, 남아 있지 않으면 전부판결(=일부승소판결).
- 함정 패턴: "5억 청구 중 3억만 인용한 판결은 일부판결이다"는 ×. 청구 전부를 판단했으니 전부판결이고, 기각된 2억에도 기판력이 미친다(주문이 "3억을 지급하라, 나머지 청구를 기각한다"이므로). 반대로 일부판결에서 남은 부분에는 아직 판결이 없으니 기판력도 없다.
- 기억 고리: 일부'판결'은 판결을 자르는 말, 일부'승소'는 승패를 자르는 말. 무엇을 자르는지를 보면 갈린다.

3) 판결문의 구조 — 제208조와 "공방에 의한 판결"

- 판결문 → 원고 甲 / 피고 乙 / 변론종결일 / 주문 / 이유
- (빨강) {공방에 의한 판결} / 원고: 공격 + 피고: 방어 (사실주장·답변(항변) / 증거신청·판단)

풀이

판결서에 적을 것은 법이 정해 두었다 — 당사자, 주문, 청구의 취지, 이유, 변론을 종결한 날짜, 법원이다(제208조). 필기의 박스는 이 목록을 사람 눈에 보이는 순서로 옮긴 것이고, 주문은 결론 그 자체(집행과 기판력의 대상)이며 이유는 그 결론이 정당하다는 것을 보여주는 논증이다. "공방에 의한 판결"이라는 빨강 메모가 이 박스의 핵심이다. 판결 이유는 법관의 독백이 아니라 ⑥에서 **벌어진 공격·방어의 기록**이다. 원고가 요건사실을 주장하고 증거를 내면(공격) 피고가 부인하거나 항변하며 반대 증거를 내고(방어), 이유에는 그 주장과 공격·방어방법에 대한 판단이 표시된다(제208조 제2항). 그러므로 답안에서도 결론만 쓰면 이유 없는 판결문이 된다 — 누가 무엇을 주장했고 그것이 어느 규정의 요건사실인지를 적는 것이 곧 이유를 쓰는 일이다.

예) 甲 이 대여사실을 주장하며 차용증을 내고(공격), 乙 이 변제항변을 하며 영수증을 냈으나 증명에 실패했다면(방어), 이유에는 "대여사실은 다툼이 없고 변제 주장은 이를 인정할 증거가 없다"가, 주문에는 "피고는 원고에게 5억 원을 지급하라"가 적힌다.

4) II. 판결의 효력 — 확정력

• II. 효력: {형식적 확정력} → 실질적(내용적) 확정력: 기판력

풀이
판결은 선고되자마자 굳는 것이 아니다. 상소기간이 지나거나 상소할 수 없게 되어 **더 이상 통상의 방법으로 다툴 수 없는 상태**가 되어야 확정된다(제498조). 이 "다툼 수 없게 된 상태" 자체가 형식적 확정력이며, 절차가 닫혔다는 뜻일 뿐 내용에 관한 말은 아니다. 형식적 확정력이 생기면 그 위에 내용에 관한 힘이 얹힌다 — 확정된 판단 내용을 뒤에 다시 다투지 못하게 하는 힘, 즉 실질적(내용적) 확정력 = 기판력이다. 필기의 화살표 "형식적 → 실질적"은 순서를 못 박은 것이다. 절차가 먼저 닫히고, 그 다음에 내용이 묶인다.

효력	무엇을 막거나 주는가	근거	붙는 판결
형식적 확정력	통상의 상소로 더 다툴 수 없는 상태	제498조	모든 판결
실질적(내용적) 확정력 = 기판력	뒤의 소송에서 같은 판단을 다시 하거나 반대로 하는 것을 막는다	제216조·제218조	확정된 본안판결(소송판결도 그 판단 범위에서)
집행력	강제집행을 할 수 있게 해 준다(집행권원)	「민사집행법」 제24조	이행판결(확정 또는 가집행선고부)
형성력	판결 자체로 법률관계를 바꾼다	명문 없음 — 해석론	형성판결

 공식 | 상소기간 경과 ∨ 상소 불가 → 형식적 확정력(제498조) → 실질적 확정력 = 기판력 △ 예외: 확인판결·가집행판결에는 집행력이 없다(집행력은 이행판결의 몫)
답안 현출 | "판결의 효력"(20점형)에서 목차 II 를 이 표 4행으로 세우고, III부터 기판력만 떼어 아래 4축으로 전개한다.

1-9. ⑨ 기판력 — 주객작시

 기판력은 확정된 판단을 다시 뒤집지 못하게 하는 힘이고, 그 힘이 어디까지 미치는지를 누가·무엇을·어떤 관계에서·언제를 기준으로의 네 축으로 잘라 본다.

1) 기판력이란 무엇이고 왜 있는가

- ★★ 기판력
- 저촉여부 — (빨강 두문자) 주객작시

풀이
기판력(既判力 — 이미 판단된 것의 힘)은 확정판결의 판단에 뒤의 법원과 당사자가 묶이는 효력이다. 본질은 두 줄이다 — 같은 것을 다시 심리하지 않는다(반복금지), 다르게 판단하지 않는다(모순금지). 판례는 후소 법원이 전소의 판단에 반하는 판단을 할 수 없다는 **모순금지설**에 선다. 왜 이런 힘을 주는가. 소송에서 이미 다툴 기회를 충분히 보장했으므로 그 결과에 묶어도 부당하지 않고(절차 보장), 같은 분쟁이 무한히 되돌아오면 법적 안정성이 없어지기 때문이다(1회적 해결). 이 두 근거가 곧 네 축의 한계선을 정한다 — 다툴 기회가 있었던 사람에게만(주관적), 주문으로 판단된 것에만(객관적), 관련되는 국면에서만(작용국면), 재료가 닫힌 날을 기준으로만(시적) 미친다. 그래서 시험은 언제나 "저촉되는가"를 묻고, 저촉 여부는 {주객작시} 네 칸을 차례로 채우면 답이 나온다 (두문자 5종은 1-11 총정리에 모아 둔다).

2) 주관적 범위 — 누구에게

- 1. 주관적: 범위 (빨강: 원고, 피고)

풀이

기판력은 당사자, 즉 그 소송의 원고와 피고 사이에만 미친다(제218조 제1항). 소송에 나와 다룰 기회를 가진 사람만 결과에 묶는다는 절차 보장의 직접적 결과다. 남이 한 소송의 결과가 나를 묶는다면 나는 한마디도 못 하고 권리를 잃는다. 다만 같은 조는 변론을 종결한 뒤의 승계인과 그를 위해 청구의 목적물을 소지한 사람에게도 효력을 확장한다 — 판결 확정 직전에 권리를 남에게 넘겨 기판력을 벗어나는 회피를 막기 위한 장치다.

예) 甲이 乙을 상대로 한 5억 대여금 청구에서 승소 확정을 받아도 乙의 보증인이나 乙의 다른 채권자가 곧바로 묶이지는 않는다. 그들은 이 소송의 당사자가 아니었다.

3) 객관적 범위와 작용국면 — 무엇에, 어떤 관계에서

- 2. 객관적 — 범위 (빨강: 주문·이유)
- 2. 객관적 — 작용국면 · 동일 / 선결 / 모순관계 (빨강: 소송물이 ↑)

풀이

객관적 범위는 "판결문의 어느 부분이 묶이는가"다 — 필기의 "주문·이유"는 바로 이 물음의 두 후보를 적은 것이고, 답은 주문이다. 「민사소송법」 제216조 제1항은 확정판결이 **주문에 포함된 것에 한하여** 기판력을 가진다고 한다. 이유 중의 판단에는 원칙적으로 기판력이 없다 — 이유는 주문을 정당화하는 논증이어서 그 안의 모든 판단까지 묶으면 당사자가 예측할 수 없는 범위로 효력이 번지기 때문이다. 예외는 상계 항변에 관한 판단이며, 상계로 대항한 액수에 한하여 기판력이 생긴다(같은 조 제2항). 작용국면은 "후소가 전소와 어떤 관계일 때 이 힘이 작동하는가"다. 필기의 빨강 메모대로 세 국면의 판단 기준은 모두 **소송물**이다 — 소송물이 같으나, 소송물이 후소의 앞단계나, 소송물과 정면으로 반대나.

국면	관계	甲·乙 5억 사례	후소의 운명
동일	후소 소송물 = 전소 소송물	5억 대여금 청구 기각 확정 후 같은 5억 대여금을 다시 청구	전소 판단에 반하는 판단을 할 수 없다 → 판례는 전소 패소자의 동일 후소를 기각 하고(모순금지설), 전소 승소 자의 동일 후소는 권리보호이익이 없어 각하 한다(시효중단 목적이면 예외 — 1-6 5) 참조)
선결	전소 소송물이 후소 판단의 앞단계	5억 채권 존재확인 승소 확정 후 그 채권으로 5억 지급을 구하는 이행의 소	채권이 존재한다는 전제에서 심리해야 한다
모순	후소 청구가 전소 판단과 정반대	甲의 5억 청구 승소 확정 후 乙이 "5억 채무 없음" 확인의 소 제기	전소 판단과 모순되는 판단을 구하므로 저촉된다

4) 시적 범위 — 언제를 기준으로

- 3. 시적범위 (빨강: 변론종결일)

풀이

1-8의 1)에서 본 것이 여기서 쓰인다. 기판력이 확정된 것은 **사실심 변론종결일 현재의 권리관계**다. 그러므로 그 날 이전에 이미 존재했던 사유는 당사자가 몰랐거나 주장하지 않았더라도 뒤에 다시 꺼낼 수 없다(차단효) — 다룰 기회가 열려 있었는데 쓰지 않은 것은 절차 보장이 이미 충족된 경우다. 반대로 변론종결 뒤에 새로 생긴 사유는 판결이 판단할 수 없었던 것이므로 차단되지 않는다. 확정판결로 강제집행을 당하는 단계에서 이를 주장하는 통로가 청구이의의 소이고, 「민사집행법」 제44조 제2항은 그 이의 사유가 변론종결 뒤에 생긴 것이어야 한다고 못 박는다. 표준시를 기준으로 앞은 차단, 뒤는 청구이의라는 대칭 구조다.

예) 乙이 변론종결 전에 이미 5억을 변제했는데 그 주장을 하지 않아 패소 확정되었다면 뒤에 청구이의의 소로 그 변제를 주장할 수 없다. 그러나 변론종결 뒤에 변제했다면 청구이의의 소로 집행을 막을 수 있다.

 공식 | 당사자·승계인(제218조①) ∧ 주문의 판단(제216조①) ∧ 동일·선결·모순 중 하나 ∧ 변론종결일 전 사유 → 기판력 저촉 △
예외: 상계 판단은 이유에도 기판력(제216조②) / 변론종결 뒤 사유는 청구이의의 소(「민사집행법」 제44조②)
답안 현출 | 민사소송법 70점의 20~30점형 단골. "Ⅰ 의의·본질 → Ⅱ 주관적 범위 → Ⅲ 객관적 범위·작용국면 → Ⅳ 시적 범위 → Ⅴ 사안의 해결"로 세우면 주객작시가 그대로 목차가 된다.

1-10. 논증 SET — 답안 작성과 공부 방향

💡 이 도식은 절차 지식이기도 하지만 동시에 답안의 목차를 뽑는 서랍이다. 문제를 보고 두 틀 중 하나를 고르는 것이 논술의 첫 동작이다.

1) 논증 SET의 두 용도

- ① 답안작성 · 구성 · 내용
- ② 공부방법 방향

풀이

필기가 마지막 칸에 이 두 줄을 적어 둔 것은 앞의 ①~⑨ 전체를 어디에 쓸 것인지를 정한 것이다. 첫째는 답안작성이다. 논술에서 점수를 잃는 가장 흔한 지점은 아는 것이 없어서가 아니라 **무엇부터 쓸지 못 정해**서이고, 아래 두 유형은 그 순서를 미리 정해 둔 틀이다. 둘째는 공부방법의 방향이다. 새 논점을 만나면 먼저 이 절차 도식의 몇 번 칸(①~⑨)에 놓이는지를 확정하고 나서 내용을 파라는 뜻이다. 위치가 정해지면 그 논점을 I 유형으로 쓸지 II 유형으로 쓸지도 따라 정해진다.

2) 두 유형의 골격 — I 유형과 II 유형

- ★★ I 유형: 성질 · 인정여부 → 적법성심사 → 본안심사 → 판단 — (빨강) {유성인적본판}
- ★★ II 유형: 조문 → 요건 / 효과 → 판례: 사안 — (빨강) {유조건효판사}

풀이

I 유형은 유(유형) · 성(성질) · 인(인정여부) · 적(적법성심사) · 본(본안심사) · 판(판단)으로 읽힌다. 절차상의 행위나 제도가 등장하고 "그것이 허용되는가, 그 소가 적법한가"를 묻는 문제에 쓰는 틀이다. 순서에 이유가 있다 — 성질을 정하지 않으면 어느 요건을 적용할지 알 수 없고, 요건이 정해지지 않으면 적법성심사를 할 수 없으며, 적법성(⑤ 소송요건)에서 걸리면 본안(⑥)에 들어갈 필요가 없으므로 본안심사가 뒤에 온다. 즉 이 두문자는 1-6·1-7의 단계 순서를 답안 목차로 옮겨 놓은 것이다. II 유형은 유(유형) · 조(조문) · 건(요건) · 효(효과) · 판(판례) · 사(사안)다. 개념·제도를 설명하고 사안에 적용하라는 문제의 틀이며, 조문에서 출발하는 이유는 1-1에서 본 구조 그대로다 — 조문은 법률요건과 법률효과의 묶음이고 요건사실은 그 요건을 소송용으로 번역한 것이다. 조문 → 요건 → 효과 순서를 밟으면 빠지는 요건이 없고, 그 다음 판례로 요건의 해석을 좁히고 마지막에 사안의 사실을 요건에 하나씩 붙이면(포섭) 답안이 완성된다. 학설 소개는 넣지 않는다.

예) I 유형 — "甲이 乙을 상대로 5억 대여금 청구의 소를 제기했는데 같은 청구가 이미 다른 법원에 계속 중이다. 후소는 적법한가?" → 성질(중복소제기 금지, 제259조) → 인정여부(전·후소의 당사자와 소송물이 같은가) → 적법성심사(소송요건 흠 → 부적법) → 본안심사 불필요 → 판단(소각하판결).

예) II 유형 — "기판력의 시적 범위를 설명하고, 乙이 변론종결 전에 이미 변제했다는 주장을 판결 확정 후에 할 수 있는지 검토하라." → 조문(제216조, 「민사집행법」 제44조②) → 요건(표준시 전 사유인가) → 효과(차단 / 청구이의 가능) → 판례 → 사안(乙의 변제는 표준시 전 사유이므로 차단).

3) 두 유형과 논술 5유형의 대응

15호 논술 유형	이 도식의 틀	왜 그렇게 붙는가
D 절차하자·효력	I 유형 유성인적본판	절차의 적법성이 쟁점이므로 ⑤ 적법성심사가 목차의 중심이 된다
B 요건사실검토	II 유형 유조건효판사	조문의 요건을 사실에 붙이는 작업 그 자체가 요건사실 검토다
A 청구권경합	II 유형을 청구권 수만큼 반복	각 청구권마다 조문→요건→효과를 따로 세운 뒤 경합 관계로 묶는다
C 법률관계확정	II 유형을 당사자 쌍(甲-乙, 乙-丙…)마다 반복	효과보다 사실의 정리·포섭에서 점수가 갈린다

15호 논술 유형	이 도식의 틀	왜 그렇게 붙는가
E 비교구별	두 제도를 II 유형으로 각각 세운 뒤 판별식(단일 변수)으로 묶음	1-12 판별식 모음이 이 유형의 재료다

📌 공식 | 문제가 "적법한가·허용되는가"를 묻는다 → I 유형 유성인적본판 / "무엇인가·요건이 충족되는가"를 묻는다 → II 유형 유조건효판사
 △ 예외: 두 논점이 섞인 문제는 소문항별로 틀을 따로 고른다
 답안 현출 | 민사소송법 70점은 소문항 2~3개로 쪼개 나오는 것이 보통이므로, 소문항마다 이 판별을 먼저 하고 목차 뼈대를 여백에 3~4줄로 적은 뒤 쓰기 시작한다.

1-11. 두문자 7종 총정리

💡 도식의 <두문자> 박스 5개 + 본문 속 2개. 두문자는 **개수를 먼저 못 박는 장치**다 — 백지에서 "5개 중 3개만 나왔다"를 스스로 알게 한다.

두문자	풀이	개수	단계	무엇을 위한 것인가
주일상목행	주체 · 일자 · 상대방 · 목적 · 행위	5	0 상황	법률행위(계약)를 특정하는 다섯 칸 — 청구원인 문장의 뼈대
법당청	법원 · 당사자 · 청구	3	⑤	소송요건 3분류 — 소송요건 검토 목차의 대체목
★★ 소금장승신	소구가능 · 금지× · 장애× · 승소확정× · 신의칙 反×	5	⑤	청구적격의 공통자격 — 모든 소에 요구되는 자격
★★ 장멸저	권리장애 · 권리멸각 · 권리저지 규정	3	⑥	항변의 반대규정 3분류 — 증명책임은 전부 항변자
주객작시	주관적 범위 · 객관적 범위 · 작용국면 · 시적 범위	4	⑨	기판력 저촉 여부의 4축 — 그대로 답안 목차
★★ 유성인적본판	유형 · 성질 · 인정여부 · 적법성심사 · 본안심사 · 판단	6	논증 SET I	"허용되는가·적법한가" 문제의 목차 골격
★★ 유조건효판사	유형 · 조문 · 요건 · 효과 · 판례 · 사안	6	논증 SET II	"무엇인가·충족되는가" 문제의 목차 골격

📌 공식 | 두문자 = 개수 선언 ∧ 순서 고정 → 백지 인출의 자기 채점표 △ 예외: 두문자만 남고 내용이 비면 "이름만 회수" — 백지채점의 최우선 구멍이다
 답안 현출 | 두문자를 답안에 쓰지 않는다. 여백에 적어 목차를 뽑는 도구로만 쓴다.

1-12. 판별식 모음 — 헛갈리는 쌍을 가르는 단일 질문

💡 비교 논술(E형)과 사례형 결론 문장의 재료. 각 쌍은 질문 하나로 갈린다.

혼동 쌍	판단 질문	예이면	아니오이면
소장각하명령 vs 소각하판결	흠이 서류의 형식 인가?	소장각하명령 (재판장·명령·②)	소각하판결 (법원·판결·⑤)
소각하판결 vs 청구기각판결	흠이 자격(소송요건) 인가?	소각하 — 고치면 재소 가능	청구기각 — 같은 소송물 재소는 기판력에 막힘

혼동 쌍	판단 질문	예이면	아니오이면
소각하 vs 이송결정	없는 것이 관할 인가?	이송결정 (제34조 제1항)	소각하판결
재판권 vs 관할권	"우리 법원이 할 수 있는가 "의 문제인가?	재판권 (없으면 각하)	관할권 — "누가 하는가" (없으면 이송)
당사자능력 vs 당사자적격	누구나 가질 수 있는 일반 자격인가?	당사자능력 ≡ 권리능력(제51조) + 법인 아닌 사단·재단 확장(제52조)	당사자적격 = 이 사건의 관리처분권
당사자능력 vs 소송능력	당사자가 될 수 있는가의 문제인가?	당사자능력	소송능력 — 스스로 할 수 있는가 = 행위능력
출소기간 도과 vs 소멸시효 완성	지난 것이 소를 낼 기간인가?	각하 (소송요건)	기각 (권리 소멸 — 본안, 항변 필요)
부인 vs 항변	피고의 주장사실이 청구원인사실과 양립 가능한가?	항변 — 증명책임 피고 (제한부 자백)	부인(이유부 부인) — 증명책임 여전히 원고
법률상 진술 vs 사실상 진술	상대방이 인정하면 법원을 구속 하는가?	사실상 진술 — 재판상 자백	법률상 진술 — 권리자백, 구속 ×
주요사실 vs 간접사실	당사자 주장이 없으면 법원이 판결 기초로 삼을 수 없는가 ?	주요사실 (변론주의 적용)	간접사실 (증거로 인정 가능)
일부판결 vs 일부승소판결	나머지 부분이 아직 그 법원에 남아 있는가?	일부판결 (제200조)	전부판결 — 일부인용 + 일부기각
형식적 확정력 vs 기판력	상소로 더 다룰 수 없는 상태 자체를 말하는가?	형식적 확정력 (제498조)	기판력 — 내용의 구속력 (제216조·제218조)
기판력 차단 vs 청구이의	그 사유가 변론종결 전에 있었는가?	차단 — 다시 못 꺼낸다	청구이의의 소 (「민사집행법」 제44조 제2항)
I 유형 vs II 유형	물음이 " 적법한가·허용되는가 "인가?	I 유성인적본판	II 유조건효판사

📌 공식 | 판별식 = 요건이 1개인 공식. 질문 1개 → 갈림 2개 △ 예외: 두 질문이 동시에 걸리면(예: 관할도 없고 적격도 없음) 앞 단계 흠이 우선한다 — 판문 순서가 곧 판단 순서다
 답안 현출 | E형(비교·구별) 20점형에서 "II 구별 기준"에 이 질문을 그대로 쓴다. 사례형에서는 결론 문장 직전에 한 번 자문한다.

⚠️ 확인 필요 (본문에서 고치지 않고 별도 표기)

#	위치	내용	무 게
1	1-7 3) 항변	필기 "항변사실: 양립 불 가능 사실 (제한부 사실)". 통설은 항변사실 = 청구원인사실과 양립 가능한 별개 사실(제한부 자백) , 양립 불가능한 사실의 주장 = 이유부 부인이다. 바로 위 이유부 부인 줄의 "양립불가능한 사실"이 옮겨 적힌 오기로 보인다. 이 구별은 2차 사례형의 증명책임 결론을 가르므로 강의 원문으로 반드시 확인 — 확인 전까지 퀴즈·Anki 편입 제외	상
2	1-6 3) 성명모용 소송	모용을 간과한 판결의 효력 — 통설은 당사자(피모용자)에게 효력이 미치지 대리권 흠결에 준해 상소·재심으로 취소 를 구한다고 보고, 판례를 "효력이 피모용자에게 미치지 않는다"로 소개하는 교재도 있다. 어느 쪽으로 정리할지 교재 확인 + (판례 번호 확인 필요)	중
3	1-6 4)·6) 소의 이익 구조	필기가 같은 3분류(이행·확인·형성)를 청구적격의 "개별자격"과 권리보호이익의 "개별이익"에 두 번 적었다. 통설 체계 (권리보호자격 = 공통 / 권리보호이익 = 소 종류별)과 대조해 강의가 두 층을 구분한 것인지 확인. 정리본은 필기 계층 (청구 → 소의 이익[청구적격+권리보호이익] · 기간준수)을 따랐다	하
4	1-3 2) 사건번호	부호(가·나·다, 가단·가합)의 근거는 대법원 재판예규 「사건별 부호문자의 부여에 관한 예규」 — 예규 번호는 개정마다 바뀌므로 미기재 (현행 번호 확인 필요)	하

#	위치	내용	무 게
5	전체 조문	조문 대조는 법률 제19354호(2023. 10. 19. 시행) 통합본 기준으로 했다. 법률 제19516호(2025. 7. 12. 시행) 반영 여부는 law.go.kr 원문에서 직접 대조 필요 (본문 조문 인용 30여 개)	중
6	1-2 · 1-4 · 1-8 판독	손글씨 판독 불확실 3건 — "판결 요청"(요청/요구), "실질적 소송관계"(관계/상태), "사실주장·답변"(답변/항변). 의미 차이 없어 본문은 통용어로 두었다	하
7	판례 번호 미기재	"(판례 번호 확인 필요)"로 남긴 곳: 권리자백의 구속력 부정 / 증명도 "고도의 개연성" / 성명모용소송 판결 효력. 번호 없이 취지만 썼으므로 답안에는 "판례는 ~한다"로만 현출	하

■ 백지시트 (1단계) — 민사소송 전체 절차 | 제한 10분 | 【마지막 덩어리부터 역순】 | 회차: ____ 날짜: ____

⑤ 판결·확정·기판력 (⑦⑧⑨) — 항목 3개

- 기판력 저촉 여부 4축 두문자 → _____
- 기판력의 표준시 — 언제를 기준으로 → _____
- 청구인용판결 3종(청구취지에 대응) → _____

④ 본안심사 (⑥) — 항목 3개

- 원고의 사실상 진술에 대한 피고의 태도 3종 → _____
- 항변의 반대규정 3분류 두문자 → _____
- 심증이 형성되지 않을 때(진위불명) 결론을 내는 도구 → _____

③ 소송요건 (⑤) — 항목 4개

- 소송요건 3분류 두문자 → _____
- 청구적격 공통자격 5개 두문자 → _____
- 소송요건 흠의 결과 2종(원칙 / 관할위반) → _____
- 당사자적격에 대응하는 실체법 개념 → _____

② 소송계속·피고의 대응 (③④) — 항목 3개

- 소송계속이 발생하는 시점(무엇이 된 때) → _____
- 송달의 원칙 1종과 최후수단 1종 → _____
- 답변서 미제출 → 자백간주 → _____

① 상황·소장·적식심사 (0·①·②) — 항목 4개

- 법률행위를 특정하는 5요소 두문자 → _____
- 소장의 필수적 기재사항 3개 → _____
- 소장 적식심사의 주체 → _____
- 흠이 있을 때의 절차 — 보정명령 → 불응 시 → _____